



وَزَّارَةُ الدَّاخِلِيَّةِ

إدارة التأهيل والتدريب

Training and Qualification Department

فرع البرامج التدريبية

قانون أصول المحاكمات الجزائية



الطبعة: الأولى

1447هـ / 2025 م

جميع الحقوق محفوظة

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## تعميم

1. يعتبر هذا الكتاب المرجع الوحيد لتدريب افراد غير المختصين.
2. يعتبر هذا الكتاب مخصص للمدرب كمرجع تدريبي.

إدارة التأهيل والتدريب

## مقدمة فرع البرامج التدريبية

يُعدّ فرع البرامج التدريبية في إدارة التأهيل والتدريب الجهة المتخصصة في تصميم وتطوير الخطط والمناهج التعليمية والحقائب التدريبية والدراسات، بما يعزّز كفاءة منتسبي الوزارة الداخلية علمياً وعملياً، كما يركز عمل الفرع على رؤية التميّز والاحترافية في بناء برامج تدريبية متكاملة تستجيب للمتغيرات الأمنية والتكنولوجية، وتواكب احتياجات الميدان، وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.

تنبثق البرامج التدريبية من رسالة واضحة تقوم على إعداد مناهج واقعية وعملية، قابلة للتطبيق، تسهم في رفع جاهزية الأفراد والكوادر، وتعزيز قدراتهم في إدارة الأزمات والتعامل مع المخاطر والتهديدات المحتملة، كما يلتزم الفرع بقيم مهنية وأخلاقية راسخة - في مقدمتها النزاهة، والأمانة، والانضباط، والاحترافية، والتعاون - لضمان أن تكون العملية التدريبية أداة حقيقية لبناء الإنسان قبل تأهيله مهنيّاً.

وتأتي هذه المواد والحقائب التدريبية ثمرةً لجهودٍ منهجية يجمع بين الدراسة والبحث والمراجعة المستمرة للمناهج والتجارب العالمية، بما يضمن تطويراً متواصلاً للمحتوى، ومواءمته مع الواقع الأمني، وتعظيم الأثر التدريبي على مستوى الفرد والمؤسسة.

## مقدمة:

في إطار حرص فرع التدريب بوزارة الداخلية على رفع كفاءة الكوادر الشرطية وتعزيز جاهزيتها المهنية، تأتي مادة أصول المحاكمات الجزائية السوري كأحد المرتكزات الأساسية في بناء الأداء القانوني السليم في العمل الشرطي. إذ تُعرّف هذه المادة بالمنظومة الإجرائية التي تحكم الدعوى العامة منذ لحظة وقوع الجريمة مروراً بإجراءات الضبط والتحري وجمع الأدلة والتحقيق، وصولاً إلى الإحالة والمحاكمة وتنفيذ الأحكام، بما يضمن حسن تطبيق القانون وصوصن الحقوق والحريات ضمن الحدود التي رسمها التشريع.

وتهدف هذه المادة إلى تمكين المتدربين من فهم قواعد الاختصاص والإجراءات القانونية، ومعرفة دور الضابطة العدلية وحدود صلاحياتها ومسؤولياتها، وآليات تنظيم الضبوط والتعامل مع المشتبه بهم والشهود والمضبوطات وفق الأصول. كما تسهم في ترسيخ مبادئ المشروعية وقرينة البراءة وضمانات الدفاع، بما ينعكس إيجاباً على جودة العمل الميداني ويعزز الثقة بمؤسسات إنفاذ القانون.

# قانون أصول المحاكمات الجزائية

الصادر بالمرسوم 112 تاريخ 1950/3/13

## المادة 1:

1. تختص النيابة العامة بإقامة دعوى الحق العام ومباشرتها ولا تقام من غيرها الا في الاحوال المبينة في القانون.
2. ومع ذلك تجبر النيابة العامة على إقامتها إذا أقام المضرور نفسه مدعيا شخصا وفاقا للشرائط المعينة في القانون.
3. ولا يجوز تركها أو وقفها وتعطيل سيرها إلا في الاحوال المبينة في القانون.

## المادة 3:

كل شخص تقام عليه دعوى الحق العام فهو مدعى عليه ويسمى ظنينا إذا ظن فيه بجنحة ومتهما إذا اتهم بجنائية.

## المادة 4:

1. تقام دعوى الحق العام على المدعى عليه أمام المرجع القضائي المختص التابع له مكان وقوع الجريمة أو موطن المدعى عليه أو مكان القاء القبض عليه.
2. في حالة الشروع تعتبر الجريمة أنها وقعت في مكان وقع فيه عمل من أعمال البدء في التنفيذ، وفي الجرائم المستمرة يعتبر مكانا للجريمة كل محل تقوم فيه حالة الإستمرار، وفي جرائم الإعتياد والجرائم المتتابعة يعتبر مكانا للجريمة كل محل يقع فيه أحد الافعال الداخلة فيها.
3. إذا وقعت في الخارج جريمة من الجرائم التي تسري عليها احكام القانون السوري ولم يكن لمرتكبها محل إقامة في سورية ولم يلق القبض عليه فيها فتقام دعوى الحق العام عليه أمام المراجع القضائية في العاصمة.

## المادة 4:

يحق لكل متضرر إقامة دعوى الحق الشخصي بالتعويض عن الضرر الناتج عن الجرائم.

## المادة 5:

1. يجوز إقامة دعوى الحق الشخصي تبعا لدعوى الحق العام أمام المرجع القضائي المقامة لديه هذه الدعوى كما تجوز إقامتها على حدة لدى القضاء المدني، وفي هذه الحال يتوقف النظر فيها إلى أن تفصل دعوى الحق العام بحكم مبرم.

2. إذا أقام المدعي الشخصي دعواه لدى القضاء المدني فلا يسوغ العدول عنها وإقامتها لدى المرجع الجزائي.
3. ولكن إذا أقامت النيابة العامة دعوى الحق العام جاز للمدعي الشخصي نقل دعواه إلى المحكمة الجزائية ما لم يكن القضاء المدني قد فصل فيها بحكم في الأساس.

#### المادة 6:

موظفوا الضابطة العدلية مكلفون إستقصاء الجرائم وجمع أدلتها والقبض على فاعليها وإحالتهم على المحاكم الموكلول إليها أمر معاقبتهم.

#### المادة 7:

يقوم بوظائف الضابطة العدلية النائب العام ووكلاؤه ومعاونوه وقضاة التحقيق. ويقوم بها أيضا قضاة الصلح في المراكز التي لا يوجد فيها نيابة عامة. كل ذلك ضمن القواعد المحددة في القانون.

#### المادة 8:

1. يساعد النائب العام في إجراء وظائف الضابطة العدلية:
  - أ. المحافظون.
  - ب. القائم مقامون.
  - ت. مديروا النواحي.
  - ث. المدير العام للشرطة.
  - ج. مديروا الشرطة.
  - ح. مدير الأمن العام.
  - خ. رئيس القسم العدلي.
  - د. رئيس دائرة الأدلة القضائية.
  - ذ. ضباط الشرطة والأمن العام.
  - ر. نقباء ورتباء الشرطة المكلفون رسميا برئاسة المخافر أو الشعب.
  - ز. رؤساء الدوائر في الأمن العام.
  - س. مراقبو الأمن العام المكلفون رسميا برئاسة المخافر أو الشعب.
  - ش. ضباط الدرك على اختلاف رتبهم.
  - ص. رؤساء مخافر الدرك من أية رتبة كانوا.
  - ض. مختاروا القرى وأعضاء مجالسها.



ط. رؤساء المراكب البحرية والجوية.  
ظ. وجميع الموظفين الذين خولوا صلاحيات الضابطة العدلية بموجب قوانين خاصة.

2. يقوم كل من الموظفين المذكورين بوظائف الضابطة العدلية في نطاق الصلاحيات المعطاة له في هذا القانون والقوانين الخاصة بهم.

#### المادة 9:

لنواظير القرى العموميين والخصوصيين وموظفي مراقبة الشركات والصحة والحراج الحق في ضبط المخالفات وفقا للقوانين والأنظمة المنوط بهم تطبيقها ويودعون رأسا المرجع القضائي المختص المحاضر المنظمة بهذه المخالفات.

#### المادة 10:

يتولى النيابة العامة قضاة يمارسون الصلاحيات الممنوحة لهم قانونا، وهم مرتبطون بقاعدة تسلسل السلطة وتابعون اداريا لوزير العدلية.  
يلزم قضاة النيابة في معاملاتهم ومطالباتهم الخطية بإتباع الأوامر الخطية الصادرة إليهم من رؤسائهم أو من وزير العدلية.

#### المادة 11:

1. يرأس النيابة العامة لدى محكمة النقض قاض يدعى (النائب العام لدى محكمة النقض (يعاونه وكيل أو أكثر).  
2. يبدي النائب العام لدى محكمة النقض مطالباته في الدعاوى الجزائية المرفوعة إلى هذه المحكمة ويراقب في هذه الدعاوى سير الأعمال التي يقوم بها النواب العاملون لدى محاكم الاستئناف ووكلاؤهم ومعاونوهم وله أن يبلغ هذه النيابة العامة الملاحظات التي تبدو له من تدقيق الدعاوى المذكورة برسائل أو ببلاغات عامة.

#### المادة 12:

يرأس النيابة العامة لدى كل محكمة استئناف قاض يدعى (النائب العام (يؤازره عدد من الوكلاء والمعاونون ويقومون جميعا بأعمالهم لدى محاكم الاستئناف والبداية والصلح في منطقتهم وفقا للقوانين النافذة.

#### المادة 13:

1. يقوم الوكلاء والمعاونون بأعمال النيابة العامة التي يفوضهم بها النائب العام.

2. يمارس معاونون المعينون في الأقضية جميع صلاحيات النيابة العامة في منطقة قضائهم تحت إشراف النائب العام ويخاطرون وزير العدلية بواسطته.

#### المادة 14:

1. النائب العام هو رئيس الضابطة العدلية في منطقته. ويخضع لمراقبته جميع موظفي الضابطة العدلية بما فيهم قضاة التحقيق.
2. أما مساعدوا النائب العام في وظائف الضابطة العدلية المعينون في المادتين 8 و9 فلا يخضعون لمراقبته إلا فيما يقومون به من الأعمال المتعلقة بالوظائف المذكورة.

#### المادة 15:

- 1- يراقب النائب العام سير العدالة ويشرف على الدوائر القضائية والسجون ودور التوقيف وعلى تنفيذ القوانين ويمارس الإدارة العدلية ويمثل السلطة التنفيذية لدى المحاكم والدوائر القضائية ويخاطب وزير العدلية رأساً.
- 2- وهو الذي يحرك دعوى الحق العام وينفذ الأحكام الجزائية.

#### المادة 16:

إذا توانى موظفو الضابطة العدلية وقضاة التحقيق في الأمور العائدة اليهم يوجه اليهم النائب العام تنبيهاً وله أن يقترح على المرجع المختص ما يقتضيه الحال من التدابير التأديبية.

#### المادة 17:

1. النائب العام مكلف إستقصاء الجرائم وتعقب مرتكبيها.
2. ويقوم بذلك على السواء النواب العامون المختصون وفقاً لأحكام المادة 3 من هذا القانون.

#### المادة 18:

في الأحوال المبينة في المادة 19 وما يليها حتى المادة 29 من قانون العقوبات يقوم بالوظائف المذكورة في المادة السابقة النائب العام التابع له موطن المدعى عليه أو مكان إلقاء القبض عليه أو موطنه الأخير.

#### المادة 19:

لنائب العام وسائر موظفي الضابطة العدلية أن يطلبوا مباشرة معاونة القوة المسلحة حال اجراء وظائفهم.

#### المادة 20:

يتلقى النائب العام الإخباريات والشكاوى التي ترد إليه.

#### المادة 21:

على وكلاء ومعاوني النائب العام حال علمهم بوقوع جرم خطير أن يخبروا فوراً النائب العام به وأن ينفذوا تعليماته بشأن الاجراءات القانونية.

#### المادة 22:

يجري النائب العام التتبعات القانونية بشأن الجرائم التي يتصل خبرها بعلمه إما من تلقاء نفسه أو بناء على أمر من وزير العدلية .

#### المادة 23:

يرسل النائب العام قرارات قضاة التحقيق ويبلغها وينفذها طبقاً للقواعد المبينة في الباب المتعلق بقضاة التحقيق.

#### المادة 24:

لا يجوز لقاض أن يحكم بالدعوى التي تولى وظيفة النيابة العامة فيها.

#### المادة 25:

على كل سلطة رسمية أو موظف علم أثناء إجراء وظيفته بوقوع جناية أو جنحة أن يبلغ الأمر في الحال إلى النائب العام المختص، وأن يرسل إليه جميع المعلومات والمحاضر والأوراق المتعلقة بالجريمة.

#### المادة 26:

1. من شاهد اعتداء على الامن العام أو على حياة أحد الناس أو على ماله يلزمه أن يعلم بذلك النائب العام المختص.
2. لكل من علم في الأحوال الأخرى بوقوع جريمة أن يخبر عنها النائب العام.

#### المادة 27:

1. يحزر الأخبار صاحبه أو من ينبيه عنه بموجب وكالة خاصة أو النائب العام إذا طلب إليه ذلك ويوقع كل صفحة من الأخبار النائب العام والمخبر أو وكيله.

2. إذا كان المخبر أو وكيله لا يعرف كتابة إمضائه فيستعاض عن إمضائه ببصمة إصبعه، وإذا تمتنع وجبت الإشارة إلى ذلك.
3. تبقى الوكالة مرفقة بورقة الإخبار والمخبر إذا شاء أن يستخرج على نفقته صورة عن إخباره.

#### المادة 27:

1. الجرم المشهود هو الجرم الذي يشاهد حال ارتكابه أو عند الانتهاء من ارتكابه.
2. ويلحق به أيضا الجرائم التي يقبض على مرتكبيها بناء على صراخ الناس أو يضبط معهم أشياء أو أسلحة أو أوراق يستدل منها أنهم فاعلوا الجرم وذلك في الأربع والعشرين ساعة من وقوع الجرم.

#### المادة 29:

1. إذا وقع جرم مشهود يستوجب عقوبة جنائية وجب على النائب العام أن ينتقل في الحال إلى موقع الجريمة.
2. ويحيط النائب العام قاضي التحقيق علما بانتقاله ولا يكون ملزما بانتظار حضوره لمباشرة عمله طبقا لما هو مبين في المواد التالية.

#### المادة 30:

1. ينظم النائب العام محضرا بالحادثة وبكيفية وقوعها ومكانه ويدون أقوال من شاهدها ومن كانت لديه معلومات عنها أو معلومات تفيد التحقيق.
2. يصادق أصحاب الإفادات المستمعة على إفاداتهم بتوقيعهما.
3. وعند تمنعهم عن التوقيع يصرح بذلك في المحضر.

#### المادة 31:

1. للنائب العام أن يمنع أي شخص موجود في البيت أو في المكان الذي وقعت فيه الجريمة من الخروج منه أو الابتعاد عنه.
2. ومن يخالف هذا المنع يوضع في محل التوقيف ثم يحضر لدى قاضي التحقيق لمحاكمته والحكم عليه بعد سماع دفاعه ومطالبة النائب العام.
3. وإذا لم يمكن القبض عليه ولم يحضر بعد تبليغه مذكرة الدعوى يحكم عليه غيابيا ولا يقبل الحكم أي طريق من طرق المراجعة وينفذ في الحال.
4. إن العقوبة التي يمكن قاضي التحقيق أن يحكم بها هي الحبس التكميري والغرامة من 25 ليرة إلى 100 ليرة سورية.

### المادة 32:

1. يضبط النائب العام الأسلحة وكل ما يظهر أنه استعمل في ارتكاب الجريمة أو أاعد لهذا الغرض كما يضبط كل ما يرى من آثار الجريمة وسائر الأشياء التي تساعد على إظهار الحقيقة.
2. يستجوب النائب العام المدعى عليه عن الأشياء المضبوطة بعد عرضها عليه ثم ينظم محضرا يوقعه مع المدعى عليه وإذا تمنع هذا الأخير عن التوقيع صرح بذلك في المحضر.

### المادة 33:

- إذا تبين من ماهية الجريمة أن الأوراق والأشياء الموجودة لدى المدعى عليه يمكن أن تكون مدار استدلال على إرتكابه الجريمة فللنائب العام أن ينتقل حالاً إلى مسكن المدعى عليه للتفتيش عن الأشياء التي يراها مؤدية إلى إظهار الحقيقة.

### المادة 34:

1. إذا وجد في مسكن المدعى عليه أوراق أو أشياء تؤيد التهمة أو البراءة فعلى النائب العام أن يضبطها وينظم بها محضراً.
2. ومن حق النائب العام وحده والأشخاص المعيّنين في المادتين 36 و 97 الإطلاع على الأوراق قبل اتخاذ القرار بضبطها.

### المادة 35:

1. يعنى بحفظ الأشياء المضبوطة بالحالة التي كانت عليها، فتحزم أو توضع في وعاء إذا اقتضت ماهيتها ذلك وتختتم في الحالتين بختم رسمي.
2. إذا وجدت أوراق نقدية لا يستوجب الأمر الاحتفاظ بها بالذات لاستظهار الحقيقة أو لحفظ حقوق الطرفين أو حقوق الغير جاز للنائب العام أن يأذن بإيداعها صندوق الخزينة.

### المادة 36:

1. تجري معاملات التفتيش المبينة في المواد السابقة بحضور المدعى عليه موقوفاً كان أو غير موقوف.
2. فإن رفض الحضور أو تعذر حضوره جرت المعاملة أمام وكيله أو أمام اثنين من أفراد عائلته والا فبحضور شاهدين يستدعيهما النائب العام.
3. تعرض الأشياء المضبوطة على المدعى عليه أو على من ينوب عنه للمصادقة والتوقيع عليها وإن امتنع صرح بذلك في المحضر.

### المادة 37:

1. للنائب العام في حالة الجرم المشهود المستوجب عقوبة جنائية أن يأمر بالقبض على كل شخص من الحضور يستدل بالقرائن القوية على أنه فاعل ذلك الجرم.
2. وإن لم يكن الشخص حاضراً أصدر النائب العام أمراً بإحضاره، والمذكرة التي تتضمن هذا الأمر تسمى مذكرة إحضار.
3. يستجوب النائب العام في الحال الشخص المحضر لديه.

### المادة 38:

1. يوقع النائب العام والكاتب والأشخاص المذكورون في المادة 36 على كل صفحة من أوراق الضبط التي ينظمها بمقتضى الاحكام السابقة.
2. وإذا تعذر وجود هؤلاء الأشخاص فيسوغ للنائب العام تنظيم المحاضر بمعزل عنهم ويصرح بذلك في المحضر.

### المادة 39:

إذا توقف تمييز ماهية الجرم وأحواله على معرفة بعض الفنون والصنائع فعلى النائب العام أن يستصحب واحداً أو أكثر من أرباب الفن أو الصنعة.

### المادة 40:

إذا مات شخص قتلاً أو بأسباب مجهولة باعثة على الشبهة فيستعين النائب العام بطبيب أو أكثر لتنظيم تقرير بأسباب الوفاة وبحالة جثة الميت.

### المادة 41:

على الأطباء والخبراء المشار إليهم في المادتين 39 و40 أن يقسموا قبل مباشرتهم العمل يميناً بأن يقوموا بالمهمة الموكولة إليهم بشرف وأمانة.

### المادة 42:

يتولى النائب العام التحقيق وفقاً للأصول المعينة للجرائم المشهودة، إذا حدثت جناية أو جنحة وإن لم تكن مشهودة، داخل بيت، وطلب صاحب البيت الى النائب العام لإجراء التحقيق بشأنها.

### المادة 43:

إذا اطلع النائب العام في الأحوال الخارجة عما هو مبين في المادتين 29 و42 بطريقة الأخبار أو بصورة أخرى على وقوع جناية أو جنحة في منطقته أو علم بأن الشخص المعزى إليه ارتكاب الجناية أو الجنحة موجود في منطقته فيطلب إلى قاضي التحقيق إجراء

التحقيقات والتوجه بنفسه الى مكان الحادث إذا لزم الأمر لينظم فيه المحاضر المقتضاة طبقا لما هو مبين في الفصل الخاص بقضاة التحقيق.

#### المادة 44:

على قضاة الصلح في المراكز التي لا يوجد فيها نيابة عامة، وعلى ضباط الدرك والشرطة ورؤساء مخافر الدرك والشرطة أن يتلقوا الإخباريات المتعلقة بالجرائم المرتكبة في الأماكن التي يمارسون فيه وظائفهم.

#### المادة 45:

في المراكز التي ليس فيها قاضي صلح أو ضباط درك أو شرطة أو رئيس مخفر درك أو شرطة يقدم الأخبار الى من يقوم مقام أحدهم من موظفي الضابطة العدلية.

#### المادة 46:

إن موظفي الضابطة العدلية المذكورين في المادة 44 ملزمون في حال وقوع جرم مشهود أو حالما يطلبهم صاحب البيت أن ينظموا ورقة الضبط ويستمعوا لإفادات الشهود وأن يجروا التحريات وتفتيش المنازل وسائر المعاملات التي هي في مثل هذه الأحوال من وظائف النائب العام وذلك كله طبقا للصيغ والقواعد المبينة في الفصل الخاص بإجراء وظائف النائب العام.

#### المادة 47:

1. إذا اجتمع في مكان التحقيق نائب عام وأحد موظفي الضابطة العدلية، يقوم النائب العام بأعمال الضابطة العدلية.
2. وإذا كان من حضر من الموظفين المذكورين قد بدأ بالعمل فللنائب العام حينئذ أن يتولى التحقيق بنفسه أو أن يأمر من باشره بإتمامه.

#### المادة 48:

يمكن النائب العام أثناء قيامه بالوظيفة في الأحوال المبينة في المادتين 29 و 42 أن يعهد الى أحد رؤساء مخافر الشرطة أو الدرك بقسم من الأعمال الداخلة في وظائفه إذا رأى ضرورة لذلك ماعدا استجواب المدعى عليه.

#### المادة 49:

على موظفي الضابطة العدلية مساعدي النائب العام أن يودعوا إليه بلا إبطاء الإخباريات ومحاضر الضبط التي ينظمونها في الأحوال المرخص لهم فيها مع بقية الأوراق.

#### المادة 50:

إذا أخبر موظفو الضابطة العدلية بجناية أو جنحة لا يكل إليهم القانون أمر تحقيقها مباشرة فعليهم أن يرسلوا في الحال ذلك الإخبار الى النائب العام.

#### المادة 51:

1. إذا كان الفعل جنائية أودع النائب العام التحقيقات التي أجراها أو التي أحال إليها أوراقها موظفو الضابطة العدلية الى قاضي التحقيق.
2. اما إذا كان الفعل جنحة فله إن يحيل الأوراق الى قاضي التحقيق أو الى المحكمة مباشرة حسب مقتضيات الحال.
3. وفي جميع الأحوال يشفع الإحالة بادعائه وبطلب ما يراه لازماً.
4. وللنائب العام أيضاً أن يحفظ الأوراق إذا اتضح له منها أن الفعل لا يؤلف جرمًا أو لا دليل عليه.

#### المادة 52:

1. لقاضي التحقيق عند وقوع الجرائم المشهودة أن يباشر جميع المعاملات التي هي من اختصاص النائب العام.
2. وله أيضاً أن يطلب حضور النائب العام ولكن بدون أن يتوقف عن إجراء المعاملات المذكورة.

#### المادة 53:

إذا وقع جرم مشهود وأجريت بشأنه المعاملات اللازمة وأحال النائب العام تلك المعاملات الى قاضي التحقيق فيلزمه أن يدققها في الحال.  
فإن وجد في المعاملات كلها أو بعضها خللاً أو نقصاناً كان له أن يكمل النقص أو يجدد المعاملة.

#### المادة 54:

1. ليس لقاضي التحقيق في غير الجرم المشهود أن يباشر تحقيقاً أو يصدر مذكرة قضائية قبل أن تقام الدعوى لديه.
2. وللنائب العام أن يطلب في جميع أدوار التحقيق الإطلاع على المعاملات على أن يعيدها الى قاضي التحقيق خلال اربع وعشرين ساعة.



#### المادة 55:

يصطحب قاضي التحقيق عندما ينتقل الى موقع الجريمة كاتب دائرته أو مستناباً عنه ويعطي النائب العام علماً بانتقاله لمرافقته إذا شاء.

#### المادة 56:

لا يجوز لقاضي التحقيق أن يحكم في الدعوى التي حقق فيها.

#### المادة 57:

لكل شخص يعد نفسه متضرراً من جراء جناية أو جنحة أن يقدم شكوى يتخذ فيها صفة الإدعاء الشخصي الى قاضي التحقيق المختص وفقاً لأحكام المادة 3 من هذا القانون.

#### المادة 58:

1. للنائب العام أن يودع قاضي التحقيق الشكاوى التي تقدم اليه والتي يتلقاها من موظفي الضابطة العدلية مشفوعة بإدعائه ويطلب ما يراه لازماً.
2. وللمتضرر في قضايا الجنحة أن يقدم دعواه مباشرة لمحكمة الجزاء وفقاً للأصول المبينة في المواد التالية.

#### المادة 59:

تجري في الشكاوى أحكام المادة 27 المتعلقة بالإخبار.

#### المادة 60:

1. لا يعد الشاكي مدعياً شخصياً إلا إذا اتخذ صفة الادعاء الشخصي صراحة في الشكاوى أو في تصريح خطي لاحق أو إدعى في أحدهما بتعويضات شخصية، وعليه أن يجعل النفقات والرسوم وفقاً للأحكام الخاصة بها.
2. يمكن للشاكي الرجوع عن دعواه الشخصية في مدة يومين. وفي هذه الحالة لا تلزمه الرسوم والنفقات منذ تصريحه بالرجوع عن الدعوى. ويبقى للمدعى عليه الحق في المطالبة بالتعويض عند الاقتضاء.

#### المادة 61:

يعفى المدعي الشخصي من تعجيل الرسوم والنفقات إذا حصل على المعونة القضائية وفقاً لقانونها الخاص.

#### المادة 62:

1. يمكن إعفاء المدعي الشخصي من نفقات ورسوم الدعوى كلها أو بعضها إذا مُنعت محاكمة المدعى عليه بقرار من قاضي التحقيق أو قاضي الاحالة، واتضح حسن نية المدعي من شكواه.

2. ويكون الإعفاء بقرار مفصل الأسباب.

#### المادة 63:

لشاكلي أن يتخذ صفة الإدعاء الشخصي في جميع أدوار الدعوى حتى ختام المحاكمة البدائية والجنائية ولا يعتد برجوعه عن دعواه بعد صدور الحكم وإن حصل في مدة يومين من إتخاذه صفة المدعي الشخصي.

#### المادة 64:

على المدعي الشخصي الذي لا يقيم في مركز قاضي التحقيق أن يتخذ له موطناً فيه وإن لم يفعل فلا يحق له أن يعترض على عدم تبليغه الأوراق التي يوجب القانون إبلاغه إياها.

#### المادة 65:

إذا رُفعت الشكوى الى قاضي تحقيق غير مختص أودعها لقاضي التحقيق المختص.

#### المادة 66:

يودع قاضي التحقيق المختص الشكوى إلى النائب العام.

#### المادة 67:

لنائب العام إذا تبين له أن الشكوى غير واضحة الأسباب أو أن الأوراق المبرزة لا تؤيدها بصورة كافية، أن يطلب الى قاضي التحقيق مباشرة التحقيق توصلًا إلى معرفة الفاعل، وللقاضي عندئذ أن يستمع الى الشخص والأشخاص المقصودين في الشكوى وفقاً للأصول المبينة في المادة 74 وما يليها، إلى أن يدعي النائب العام بحق شخص معين.

#### المادة 68:

1. إذا كان التحقيق قد جرى بحق شخص معين بناء على إتخاذ المدعي صفة الإدعاء الشخصي وفقاً للمادة 57 وانتهى بقرار منع المحاكمة فللمدعي عليه أن يطالب الشخص المدعي بالتعويض أمام المرجع المختص.

2. ولا يحول ذلك دون إقامة دعوى الحق العام بجريمة الإفتراء المنصوص عليها في المواد 392 و393 و394 من قانون العقوبات.

#### المادة 69:

1. عندما يمثّل المدعى عليه أمام قاضي التحقيق يتثبت القاضي من هويته ويطلعه على الأفعال المنسوبة اليه ويطلب جوابه عنها منبهاً إياه أن من حقه ألا يجيب عنها إلا

- بحضور محام، ويدون هذا التنبيه في محضر التحقيق فإذا رفض المدعى عليه إقامة محام أو لم يحضر محامياً في مدة أربع وعشرين ساعة جرى التحقيق بمعزل عنه.
2. إذا تعذر على المدعى عليه في دعاوى الجناية إقامة محام وطلب الى قاضي التحقيق أن يعين له محامياً فيعهد في أمر تعيينه الى نقيب المحامين إذا وجد مجلس نقابة في مركزه وإلا تولى القاضي أمر تعيينه إن وجد في مركزه محام.
3. يجوز في حالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة إستجواب المدعى عليه قبل دعوة محاميه للحضور.

#### المادة 70:

1. للمدعى عليه والمسؤول بالمال والمدعي الشخصي ووكلائهم الحق في حضور جميع أعمال التحقيق ماعدا سماع الشهود.
2. ولا يحق للأشخاص المذكورين في الفقرة الأولى، بحال تخلفهم عن الحضور، بعد دعوتهم حسب الأصول، أن يطلعوا على التحقيقات التي جرت في غيابهم.
3. ويحق لقاضي التحقيق أن يقرر إجراء تحقيق بمعزل عن الأشخاص المذكورين في حالة الاستعجال أو متى رأى ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة وقراره بهذا الشأن لا يقبل المراجعة إنما يجب عليه عند انتهائه من التحقيق المقرر على هذا الوجه أن يطلع عليه ذوي العلاقة.

#### المادة 71:

1. لا يسوغ لكل من المتداعين أن يستعين لدى قاضي التحقيق الا بمحام واحد.
2. ولا يحق للمحامي الكلام أثناء التحقيق إلا بإذن المحقق.
3. وإذا لم يأذن له المحقق بالكلام اشير الى ذلك في المحضر ويبقى له الحق في تقديم مذكرة بملاحظاته.

#### المادة 72:

1. يحق لقاضي التحقيق أن يقرر منع الاتصال بالمدعى عليه الموقوف مدة لا تتجاوز عشرة أيام قابلة للتجديد مرة واحدة.
2. ولا يشمل هذا المنع محامي المدعى عليه الذي يمكنه أن يتصل به في كل وقت وبمعزل عن اي رقيب.

#### المادة 73:

1. إذا ادلى المدعى عليه أثناء التحقيق بدفع يتعلق بعدم الاختصاص أو بعد سماع الدعوى أو بسقوطها أو بكون الفعل لا يستوجب عقاباً وجب على قاضي التحقيق بعد أن يستمع

إلى المدعي الشخصي ويستطلع رأي النائب العام أن يفصل في الدفع خلال اسبوع من تاريخ الإدلاء به.

2. وقراره بهذا الشأن يقبل المراجعة وفقا للأصول المبينة في الفصل الخاص باستئناف قرارات قاضي التحقيق ولا توقف هذه المراجعة سير التحقيق.

#### المادة 74:

لقاضي التحقيق أن يدعو الأشخاص الواردة أسماؤهم في الإخبار والشكوى وفي طلب النائب العام وكذلك الأشخاص الذين يبلغه أن لهم معلومات بالجريمة أو بأحوالها والأشخاص الذين يعينهم المدعى عليه.

#### المادة 75:

تبلغ مذكرات الدعوى للشهود قبل اليوم المعين لإستماعهم بأربع وعشرين ساعة على الأقل.

#### المادة 76:

يستمع قاضي التحقيق بحضور كاتبه الى كل شاهد على حدة.

#### المادة 77:

يتثبت قاضي التحقيق من هوية الشاهد ثم يسأله عن اسمه وشهرته وعمره ومهنته وموطنه وهل هو متزوج أو في خدمة أحد الفريقين أو من ذوي قرياه وعن درجة القرابة ويحلفه بأن يشهد بواقع الحال بدون زيادة أو نقصان ويدون جميع ذلك في المحضر.

#### المادة 78:

1. تدون إفادة كل شاهد في محضر يتضمن الأسئلة الموجهة اليه وأجوبته عليها.
2. تتلى على الشاهد إفادته فيصادق عليها ويوقع كل صفحة منها أو يضع بصمة إصبعه عليها إن كان أميا وإذا تمنع أو تعذر الأمر عليه يشار الى ذلك في المحضر.
3. يذكر في آخر المحضر عدد الصفحات التي تضمنت إفادة الشاهد ويوقع كل صفحة منها قاضي التحقيق وكاتبه.
4. تتبع الأصول نفسها بشأن إفادات المدعي والمدعى عليه والخبراء.
5. عند انتهاء التحقيق ينظم جدول بأسماء الأشخاص المستمعين وتاريخ سماعهم وعدد صفحات محاضر إفاداتهم.

## المادة 79:

1. تستوجب مخالفة الأصول المبينة في المادة السابقة تغريم الكاتب خمسين ليرة سورية وتعرض قاضي التحقيق للمؤاخذة المسلكية.
2. تفرض الغرامة بقرار من المحكمة النازرة في الدعوى إذا احتُج أمامها بهذه المخالفة.

## المادة 80:

1. لا يجوز أن يحصل حك في محضر التحقيق ولا أن يتخلل سطورهِ تحشية وإذا اقتضى الأمر شطب كلمة أو زيادتها وجب على قاضي التحقيق والكاتب والشخص المستجوب أن يوقعوا ويصادقوا على الشطب والإضافة في هامش المحضر تحت طائلة العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة.
2. تعتبر لاغية كل تحشية أو شطب أو إضافة غير مصادق عليها.

## المادة 81:

يستمتع على سبيل المعلومات لإفادة الأشخاص الذين لم يبلغوا الخامسة عشرة من عمرهم بدون أن يحلفوا اليمين المنصوص عليها في المادة 77.

## المادة 82:

1. كل من يُدعى لأداء الشهادة مجبراً على الحضور أمام قاضي التحقيق وأداء شهادته وإلا استهدف لغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة ليرة سورية يفرضها عليه قاضي التحقيق بعد استطلاع رأي النائب العام بموجب قرار نافذ في الحال.
2. ولقاضي التحقيق أن يقرر إحضار الشاهد.

## المادة 83:

إذا حضر في الجلسة التالية الشاهد الذي فرضت عليه الغرامة وأبدى عذراً مشروعاً جاز لقاضي التحقيق أن يُعفيه من الغرامة بعد استطلاع رأي النائب العام.

## المادة 84:

يقرر قاض التحقيق للشاهد الذي يطلبه نفقة انتقاله التعويض الذي يستحقه.

## المادة 85:

1. إذا كان الشاهد مقيماً في مركز قاضي التحقيق وتعدّر عليه الحضور بداعي المرض المثبت بتقرير طبي فينتقل قاضي التحقيق الى منزله لسماع شهادته.

2. أما إذا كان الشاهد مقيماً خارج مركز قاضي التحقيق فلهذا أن ينيب قاضي الصلح أو ضابط الدرك أو ضابط الشرطة أو رئيس مخفر الدرك التابع له موطن الشاهد لسماع افادته.

3. تعين في الاستنابة النقاط التي يجب الإفادة عنها.

#### المادة 86:

لقاضي التحقيق عندما يكون الشاهد مقيماً خارج منطقته أن ينيب قاضي التحقيق التابع لموطن الشاهد.

وللقاضي المستناب، إذا كان الشاهد ليقوم في مركز دائرته، أن يطبق الأصول المبينة في الفقرة الثانية من المادة السابقة.

#### المادة 87:

على المستناب وفقاً للمادتين السابقتين أن ينفذ الاستنابة ويرسل محضر التنفيذ الى قاضي التحقيق المستناب.

#### المادة 88:

إذا ظهر لقاضي التحقيق عند انتقاله الى منزل أحد الشهود في الأحوال المبينة في المواد الثلاث السابقة أن حالة الشاهد الصحية لم تكن لتمنعه عن الحضور كان له أن يصدر مذكرة إحضار بحق الشاهد والطبيب الذي أعطاه التقرير بالمعذرة الصحية وأن يحيلها على المحكمة بالجزم المنصوص عليه في المادة 455 من قانون العقوبات.

#### المادة 89:

1. لا يجوز دخول المنازل وتفتيشها إلا إذا كان الشخص الذي يراد دخول منزله وتفتيشه مشتبهاً فيه بأنه فاعل جرم أو شريك أو متدخل فيه أو حائز أشياء تتعلق بالجرم، أو مخف شخصاً مدعى عليه.

2. أن دخول القاضي أحد المنازل بحال عدم توفر الشروط المذكورة آنفاً يعتبر تصرفاً تعسفياً من شأنه فسح المجال للشكوى من الحكام.

#### المادة 90:

مع مراعاة الأحكام السابقة يحق لقاضي التحقيق أن يقوم بالتحريات في جميع الأمكنة التي يحتمل وجود أشياء فيها يساعد اكتشافها على ظهور الحقيقة.

#### المادة 91:

1. يجري التفتيش بحضور المدعى عليه إذا كان موقوفاً.

2. فإن أبى الحضور أو تعذر عليه ذلك أو كان موقوفاً خارج المنطقة التي يجب أن يحصل التفتيش فيها.

جرت المعاملة بحضور وكيله إذا كان الفعل جنائية.

3. وإذا لم يكن له وكيل أو لم يمكن إحضاره في الحال عين قاضي التحقيق وكيلا عن المدعى عليه لحضور هذه المهمة.

#### المادة 92:

1. إذا لم يكن المدعى عليه موقوفاً وكان موجوداً في محل التفتيش فيدعى لحضور هذه المعاملة ولا ينبغي اعلامه بها مقدماً.

2. إذا لم يكن المدعى عليه موجوداً جرت المعاملة طبقاً لأحكام المادة السابقة.

#### المادة 93:

1. إذا وجب إجراء التفتيش في منزل شخص غير المدعى عليه دعوي هذا الشخص لحضور المعاملة.

2. فإن كان غائباً أو تعذر عليه الحضور جرى التفتيش أمام اثنين من أفراد عائلته الحاضرين في مكان التفتيش وإلا فبحضور شاهدين يستدعيهما قاضي التحقيق.

#### المادة 94:

1. لقاضي التحقيق أن يفتش المدعى عليه، وله أن يفتش غيره إذا اتضح من إمارات قوية أنه يخفي أشياء تفيد في كشف الحقيقة.

2. وإذا كان المفتش انثى، وجب أن يكون التفتيش بمعرفة انثى تنتدب لذلك.

#### المادة 95:

1. يعطي قاضي التحقيق النائب العام علماً بانتقاله الى موقع الجرم أو بقيامه بالتفتيش.

2. يصطحب قاضي التحقيق كاتبه ويضبط أو يأمر بضبط جميع الأشياء التي يراها ضرورية لإظهار الحقيقة وينظم بها محضراً ويعنى بحفظها وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة 35.

#### المادة 96:

لقاضي التحقيق أن يضبط لدى مكاتب البريد كافة الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود، ولدى مكاتب البرق كافة الرسائل البرقية، كما يجوز له مراقبة المحادثات الهاتفية متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة.

#### المادة 97:

1. إذا اقتضت الحال البحث عن أوراق، فلقاضي التحقيق وحده أو لموظف الضابطة العدلية المستناب وفقاً للأصول أن يطلع عليها قبل ضبطها.
2. لا تفض الأختام ولا تفرز الأوراق بعد ضبطها إلا في حضور المدعى عليه أو وكيله أو في غيابهما إذا دُعي وفقاً للأصول ولم يحضرا، ويدعى أيضاً من جرت المعاملة عنده لحضورها.
3. يطلع قاضي التحقيق وحده على الرسائل والبرقيات المضبوطة حال تسلمه الأوراق في غلافها المختوم فيحتفظ بالرسائل والبرقيات التي يراها لازمة لإظهار الحقيقة أو التي يكون أمر اتصالها بالغير مضرّاً بمصلحة التحقيق. ويسلم ما بقي منها الى المدعى عليه أو الى الأشخاص الموجهة لهم.
4. ينبغي أن ترسل أصول الرسائل والبرقيات المضبوطة جميعها أو بعضها أو صور عنها الى المدعى عليه أو الى الشخص الموجهة إليه في أقرب مهلة مستطاعه إلا إذا كان امر اتصالها بهما مضرّاً بمصلحة التحقيق.
5. أما الأوراق النقدية فتطبق عليها أحكام الفقرة الثانية من المادة 35.

#### المادة 98:

لكل من يدعي حقا على الشيء المضبوط أن يطلب الى قاضي التحقيق أن يرده اليه فإن رفض طلبه كان للمستدعي أن يستأنف قرار الرفض الى قاضي الإحالة الذي يمكنه أن يستمع اليه إذا رأى ضرورة لذلك.

#### المادة 99:

الأشياء المضبوطة التي لا يطلبها أصحابها في ميعاد ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى تصبح ملكا للدولة بغير حاجة الى حكم يصدر بذلك.

#### المادة 100:

إذا كان الشيء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن أو يستلزم حفظه نفقات تستغرق قيمته، جاز لقاضي التحقيق أن يأمر ببيعه بطريق المزاد العلني متى سمحت بذلك مقتضيات التحقيق، وفي هذه الحالة يكون لصاحب الحق فيه أن يطالب في الميعاد المبين في المادة السابقة بالثمن الذي بيع به.

#### المادة 101:

1. يمكن لقاضي التحقيق أن ينيب أحد قضاة الصلح في منطقته أو قاضي تحقيق آخر لإجراء معاملته من معاملات التحقيق في الأمكنة التابعة للقاضي المستناب.



وله أن ينيب أحد موظفي الضابطة العدلية لأية معاملة تحقيقية عدا استجواب المدعى عليه.

2. يتولى المستناب من قضاة الصلح أو موظفي الضابطة العدلية وظائف قاضي التحقيق في الأمور المعينة في الاستنابة.

#### المادة 102:

لقاضي التحقيق في دعاوى الجناية والجنحة أن يكتفي بإصدار مذكرة دعوة على أن يبدلها بعد استجواب المدعى عليه بمذكرة توقيف إذا اقتضى التحقيق ذلك. أما إذا لم يحضر المدعى عليه أو خشي فراره فللقاضي التحقيق أن يصدر بحقه مذكرة إحضار.

#### المادة 103:

إذا أبلغ الشاهد مذكرة دعوى وتمنع عن الحضور فللقاضي التحقيق أن يقرر احضاره وأن يحكم عليه بالغرامة المنصوص عليها في المادة 82.

#### المادة 104:

1. يستجوب قاضي التحقيق في الحال المدعى عليه المطلوب بمذكرة دعوة. أما المدعى عليه الذي جُلب بمذكرة إحضار فيستجوبه خلال أربع وعشرين ساعة من وضعه في النظارة.

2. حال انقضاء الأربع وعشرين ساعة يسوق رئيس النظارة، من تلقاء نفسه، المدعى عليه الى النائب العام فيطلب هذا الى قاضي التحقيق استجواب المدعى عليه. فإن أبى أو كان غائباً أو حال دون ذلك مانع شرعي طلب النائب العام الى قاضي التحقيق آخر أو الى رئيس المحكمة البدائية أو الى قاضي الصلح أن يستجوبه. فإن تعذر استجواب المدعى عليه أمر النائب العام بإطلاق سراحه في الحال.

#### المادة 105:

إذا أوقف المدعى عليه بموجب مذكرة إحضار وظل في النظارة أكثر من أربع وعشرين ساعة دون أن يستجوب أو يساق الى النائب العام وفقاً لما ورد في المادة السابقة اعتبر توقيفه عملاً تعسفياً ولوحق الموظف المسؤول بجريمة حجز الحرية الشخصية المنصوص عليها في المادة 358 من قانون العقوبات.

#### المادة 106:

1. بعد استجواب المدعى عليه أو في حال فراره يمكن قاضي التحقيق أن يصدر بحقه مذكرة توقيف إذا كان الفعل المسند اليه معاقبا بالحبس أو بعقوبة أشد منه ويلزمه أن يستطلع رأي النائب العام في الامر.
2. لقاضي التحقيق أن يقرر أثناء المعاملات الحقيقية ومهما كان نوع الجريمة استرداد مذكرة التوقيف بموافقة النائب العام على أن يتخذ المدعى عليه موطناً مختاراً في مركز قاضي التحقيق ليبلغ فيه جميع المعاملات المتعلقة بالتحقيق وانفاذ الحكم. ولا يقبل قرار قاضي التحقيق باسترداد مذكرة التوقيف أي طريق من طرق المراجعة.

#### المادة 107:

يوقع على مذكرات الدعوة والإحضار والتوقيف القاضي الذي أصدرها ويختتمها بخاتم دائرته ويذكر فيها اسم المدعى عليه وشهرته وأوصافه المميزة بقدر الامكان.

#### المادة 108:

يصرح في مذكرة التوقيف بالجرم الذي استوجب اصدارها والمادة القانونية التي تعاقب عليه.

#### المادة 109:

يبلغ المدعى عليه مذكرات الدعوة والإحضار والتوقيف ويترك صورة عنها.

#### المادة 110:

تكون مذكرات الدعوى والإحضار والتوقيف نافذة في جميع الأراضي السورية.

#### المادة 111:

من لم يمثل لمذكرة الإحضار أو يحاول الهرب يساق جبراً. وإذا اقتضى الأمر فيستعين المولج بإنفاذ المذكرة بالقوة المسلحة الموجودة في أقرب مكان.

#### المادة 112:

من وجد في حال الجرم المشهود أو ما هو بحكم الجرم المشهود وكان الفعل جنائية فلا يحتاج القبض عليه الى مذكرة إحضار، وعلى كل شخص من موظفي الحكومة وعامة الناس أيا كان أن يقبض عليه وأن يحضره أمام النائب العام.

#### المادة 113:

أن الموظف المولج بإنفاذ مذكرة التوقيف يستصحب معه من القوة المسلحة الموجودة في أقرب موقع من محل انفاذ المذكرة، ما يكفي للقبض على المدعى عليه وسوقه، وعلى قائد هذا الموقع استجابة الطلب حسبما هو مسطر فيها.

#### المادة 114:

إذا تعذر القاء القبض على المدعى عليه فيبلغ مذكرة التوقيف في محل سكنه الأخير. وينظم بذلك ضبط بحضور المختار أو شاهدين.

#### المادة 115:

من يقبض عليه بموجب مذكرة توقيف يساق بلا ابطاء الى النيابة العامة في مركز قاضي التحقيق الذي أصدر المذكرة فتعطي الموظف الذي نظم المذكرة ايصالا بتسلم المدعى عليه وترسل هذا الاخير الى محل التوقيف وتحيط قاضي التحقيق علما بالأمر.

#### المادة 116:

إذا لم تراع الاصول المعينة قانونا لمذكرات الدعوى والإحضار والتوقيف غرم الكاتب خمسة وعشرون ليرة سورية بقرار من المحكمة. ويوجه عند الاقتضاء تنبيه الى النائب العام والمحقق ويمكن أن يُستهدفًا للشكوى من الحكام.

#### المادة 117:

في كل نوع من أنواع الجرائم يمكن قاضي التحقيق بعد استطلاع رأي النائب العام أن يقرر تخلية سبيل المدعى عليه إذا استدعاها بشرط أن يتعهد المدعى عليه بحضور جميع المعاملات كلما طلب منه ذلك وبإنفاذ الحكم عند صدوره. أما إذا كانت الجريمة من نوع الجنحة وكان الحد الأقصى للعقوبة التي تستوجبها الحبس سنة وكان للمدعى عليه موطن في سورية وجب اخلاء سبيله بعد استجوابه بخمسة ايام. على أن أحكام هذه الفقرة لا تشمل من كان قد حكم عليه قبلاً بجناية أو بالحبس أكثر من ثلاثة أشهر بدون وقف التنفيذ.

#### المادة 118:

1. في الأحوال التي لا تجب فيها تخلية السبيل بحق، يجوز إطلاق سراح المدعى عليه بكفالة أو بدونها. وتضمن الكفالة:

أ. حضور المدعى عليه معاملات التحقيق والمحاكمة ومثوله لإنفاذ الحكم عند صدوره.

ب. تأدية المبالغ الآتي ذكرها بالترتيب التالي:

أولاً - الرسوم والنفقات التي عجلها المدعي الشخصي.

ثانياً - الرسوم والنفقات المتوجبة للدولة.

ثالثاً - الغرامات.

2. وتعطى هذه الكفالة الأولوية لذوي الاستحقاق بالمبالغ المبينة آنفاً.

3. يعين في إقرار القاضي بتخلية السبيل مقدار الكفالة والمبلغ المخصص منه بكل من قسميها.

#### المادة 119:

إذا تبين بعد إخلاء سبيل المدعى عليه أن أسباباً طارئة هامة تستلزم إحضاره أو توقيفه من جديد، كان لقاضي التحقيق أن يصدر مذكرة بهذا الامر، ولو كانت تخلية السبيل صادرة عن قاضي الإحالة تعديلاً لقراره.

وفي هذه الحال الأخيرة عليه أن يرفع الأوراق بلا إبطاء الى قاضي الإحالة لتثبيت مذكرة التوقيف أو الغائها ولا يؤخر ذلك انفاذ المذكرة.

#### المادة 120:

1. للمدعى عليه والظنين والمتهم أن يطلبوا تخلية السبيل أيا كان نوع الجرم وفي جميع أدوار التحقيق والمحاكمة وذلك مع مراعاة احكام المادة 130.
2. يقدم الطلب الى قاضي التحقيق أو قاضي الاحالة حسب الحال وفي اثناء المحاكمة الى المحكمة النازرة في الدعوى.
3. ولا يحق لقاضي التحقيق أو قاضي الاحالة بعد إصدار قرار الظن أو الاتهام ولا للمحكمة بعد الحكم بالدعوى النظر في تخلية السبيل وإنما يعود هذا الامر للمرجع الذي رفعت اليه الدعوى.
4. اما إذا قضى القرار الصادر عن قاضي التحقيق أو الاحالة عن المحكمة بعدم الاختصاص فيبقى النظر في تخلية السبيل عائدا الى المرجع الذي أصدر القرار وذلك الى أن تفصل مسألة الاختصاص.

#### المادة 121:

في جميع الاحوال المبينة في المادة السابقة يقدم طلب تخلية السبيل بموجب استدعاء ينظر فيه بغرفة المذاكرة بعد استطلاع رأي النائب العام.

#### المادة 122:

1. إن القرار بشأن تخلية السبيل يمكن استئنائه خلال أربع وعشرين ساعة تبدأ بحق النائب العام من وصول الأوراق الى قلمه للمشاهدة وبحق المدعي الشخصي والمدعي عليه من وقوع التبليغ.

2. يقدم الاستئناف بواسطة المرجع الذي أصدر القرار المستأنف الى قاضي الاحالة إذا كان صادراً عن قاضي التحقيق أو من ينوب عنه والى المحكمة الاستئنافية إذا كان القرار صادراً عن قاضي الصلح أو المحكمة البدائية.

#### المادة 123:

إذا كان إخلاء السبيل المدعى عليه مقيداً بشرط الكفالة فتؤدى هذه الكفالة منه أو من غيره إما نقداً وإما اسناداً على الدولة أو مضمونة من الدولة وإما ضمانة مصرفية أو عقارية أو تجارية بمقدار قيمة الكفالة.

#### المادة 124:

إذا كانت الكفالة مالاً نقدياً أو أسناداً على الدولة أو مضمونة منها فتودع صندوق الخزينة ويؤخذ بها ايصال.

يبرز سند الايصال أو كتاب الضمانة المصرفية أو سند الكفالة العقارية المذيل بوضع إشارة الحجز من قبل أمانة السجل العقاري أو سند الكفالة التجارية المصدق من الكاتب العدل الى المرجع الذي قرر تخلية السبيل فيسطر إشعار الى النائب العام لإطلاق سراح المدعى عليه.

من أخلى سبيله بكفالة أو بدون كفالة ملزم بأن يتخذ موطناً مختاراً في مركز دائرة التحقيق أو المحكمة التي قررت تخلية سبيله.

#### المادة 125:

إذا تخلف المدعى عليه بدون عذر مشروع عن حضور إحدى معاملات التحقيق أو جلسات المحاكمة أو لم يمتثل لإنفاذ الحكم أصبح القسم الاول من الكفالة من حق الخزينة، على أنه يمكن بحال صدور بمنع المحاكمة أو بسقوط الدعوى العامة أو بعدم المسؤولية أو بالتبرئة أن يقضى في القرار أو الحكم برد القسم الاول من الكفالة.

#### المادة 126:

1. يسترجع الكفيل القسم الثاني من الكفالة إذا قضي بمنع المحاكمة أو بسقوط

الدعوى العامة أو بعدم المسؤولية أو بالتبرئة.

2. اما إذا قضي بالعقاب فيخصص القسم الثاني من الكفالة لتأدية الرسوم

والنفقات والغرامات وفقاً للترتيب المبين في المادة 118 وإن بقي شيء فيرد الى

الكفيل.

## المادة 127

1. على النائب العام أن يبرز الى صندوق المال من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب المدعي الشخصي بياناً من القلم يوجب مصادرة القسم الاول من الكفالة تطبيقاً للمادة 125 أو خلاصة عن الحكم القاضي بتحصيل الرسوم والنفقات المتوجبة للدولة والغرامة وفقاً للفقرة الثانية من المادة 126.
2. أما الكفالة المصرفية والكفالة التجارية فتنفذ فيما يتعلق بالرسوم والنفقات المتوجبة للدولة والغرامة وفقاً للأصول المتبعة في تحصيل الأموال الأميرية، وفيما يتعلق بالرسوم والنفقات المعجلة من المدعي الشخصي بواسطة دائرة التنفيذ.

## المادة 128:

إن النزاع الذي ينشأ عن تطبيق أحكام المادتين السابقتين يفصله المرجع الموجودة لديه الدعوى أو المرجع الذي حكم بها وذلك في غرفة الذاكرة وبناء على استدعاء صاحب العلاقة.

## المادة 129:

إذا دعي المدعى عليه المخلئ سبيله وتخلف فللقاضي التحقيق أو المحكمة بحسب الحال إصدار مذكرة إحضار أو توقيف بحقه.

## المادة 130:

1. يحال المتهم على محكمة الجنايات موقوفاً بموجب مذكرة قبض.
2. ولا تنفذ هذه المذكرة بحق من لم يكن قد تقرر توقيفه أثناء التحقيق أو كان قد أخلئ سبيله أثناء التحقيق أو المحاكمة إنما يلزمه أن يسلم نفسه الى المحكمة قبل جلسة المحاكمة بيوم واحد على الأقل ويظل موقوفاً حتى صدور الحكم.
3. يفقد المتهم الحق الممنوح له بمقتضى الفقرة السابقة وتنفذ بحقه مذكرة القبض إذا طُلب بالطريقة الإدارية الى قلم المحكمة وتخلف بدون عذر مشروع عن الحضور في اليوم المعين لإتمام المعاملات المنصوص عليها في المادة 372 وما يليها.
4. يجوز لمحكمتي الجنايات والنقض أثناء نظر القضية أن تُخلي سبيل المتهم إذا استدعاهما وذلك وفقاً لقواعد تخلية السبيل المنصوص عليها في هذا الفصل، على أنه لا يجوز إخلاء سبيل المتهم إلا بكفالة نقدية أو مصرفية كما لا يجوز إخلاء سبيل المتهم الفار الذي قبض عليه أو سلم نفسه بعد صدور الحكم بحقه غيابياً.

5. يستثنى من أحكام هذه الفقرة المتهم المحال بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 37 لسنة 1966.

#### المادة 131:

يودع قاضي التحقيق النائب العام معاملات التحقيق لدى انتهائه منها فيعطي النائب العام مطالبته فيها خلال ثلاثة أيام على الأكثر.

#### المادة 132:

إذا تبين لقاضي التحقيق أن الفعل لا يؤلف جرماً أو أنه لم يرق دليل على ارتكاب المدعى عليه إياه قرر منع محاكمته وأمر بإطلاق سراحه إن لم يكن موقوفاً لداع آخر.

#### المادة 133:

إذا تبين لقاضي التحقيق أن الفعل مخالفة، أحال المدعى عليه على المحكمة الصلحية وأمر بإطلاق سراحه إن كان موقوفاً.

#### المادة 134:

إذا تبين لقاضي التحقيق أن الفعل جنحة أحال الظنين على المحكمة الصلحية أو البدائية حسبما يكون الفعل من اختصاص هذه أو تلك. فإن كان موقوفاً وكان الجرم المسند اليه يستوجب الحبس بقي قيد التوقيف.

#### المادة 135:

يُطلق سراح الظنين إذا كانت الجنحة لا تستوجب الحبس وإنما يلزمه أن يتخذ موطناً في مركز المحكمة إذا كان مقيماً خارجاً عنه.

#### المادة 136:

في جميع الأحوال التي يظن بها في المدعى عليه بجنحة أو مخالفة يلزم النائب العام أن يرسل أوراق الدعوى إلى قلم المحكمة العائدة إليها خلال يومين من إيداعه إياها مرفقة بقائمة مفردات.

#### المادة 137:

1. إذا اعتبر قاضي التحقيق أن الفعل جنائية وأن الأدلة كافية لإدانة المدعى عليه فإنه يقرر إيداع النائب العام أوراق التحقيق في الحال لإجراء المعاملات المبينة في فصل الاتهام.

2. ويبقى مفعول مذكرة التوقيف الصادرة بحق المدعى عليه جارياً إلى أن يصدر قاضي الإحالة قراره في الدعوى.

#### المادة 138:

يجب ان تشتمل قرارات قاضي التحقيق المذكورة في هذا الفصل على اسم الظنين وشهرته وعمره ومحل ولادته وموطنه ومهنته وعلى بيان موجز للفعل المسند اليه وصفه القانوني وهل قامت ادلة كافية ام لا على ارتكابه الفعل المذكور.

#### المادة 139:

1. للنائب العام في مطلق الاحوال ان يستأنف قرارات قاضي التحقيق.
2. وللمدعي الشخصي ان يستأنف القرارات الصادرة بمقتضى المواد 118 و132 و133 و 134 والقرارات المتعلقة بعدم الاختصاص وكل قرار من شأنه أن يضر بحقوقه الشخصية.
3. وليس للمدعى عليه ان يستأنف سوى القرارات الصادرة بمقتضى المادة 118 والقرارات المتعلقة بعدم الاختصاص.

#### المادة 140:

1. يقدم الاستئناف خلال أربع وعشرين ساعة تبتدئ بحق النائب العام من تبليغ القرار اليه وبحق المدعي الشخصي والمدعى عليه غير الموقوف من تبليغهما القرار في الموطن المختار وبحق المدعى عليه الموقوف من تسلمه القرار.
2. يجري التبليغ المبين في الفقرة السابقة خلال أربع وعشرين ساعة من صدور القرار.

#### المادة 141:

1. يرفع الاستئناف الى قاضي الاحالة وترسل الاوراق اليه وفقا لمادة 137 فينظر في الاستئناف بصورة مستعجلة
2. يبقى المدعى عليه في محل التوقيف الى ان يبت قاضي الاحالة في استئنافه أو الى ان تنقضي مواعيد الاستئناف المبينة آنفا.

#### المادة 142:

يقضي قاضي الاحالة على المدعي الشخصي غير المحق في استئنافه بتعويض للمدعى عليه إذا وجب الامر.

#### المادة 143:

يعين وزير العدلية لدى كل محكمة استئنافية قاضيا للإحالة يختاره من قضاة الاستئناف أو رؤساء البداية بناء على اقتراح النائب العام.



#### المادة 144:

على النائب العام أن يهيئ الدعوى خلال خمسة أيام من استلامه الأوراق المرسلة اليه بموجب المادتين 137 و139 وأن ينظم تقريره في الخمسة ايام التالية على الأكثر وفي أثناء هذه المدة يسوغ لكل من الظنين أو المدعي الشخصي ان يقدم ما يرغب من اللوائح على ألا يكون ذلك سببا لتأخير وضع التقرير.

#### المادة 145:

يطلع قاضي الاحالة على تقرير النائب العام ويفصل في المطالب الواردة فيه بقرار يتخذه في الحال اوفي ميعاد ثلاثة أيام.

#### المادة 146:

1. يتعين على قاضي الاحالة في مطلق الاحوال ان ينظر بناء على طلب النائب العام في جميع الجنايات والجرح والمخالفات المستفادة من التحقيق بحق الأظناء المحالين عليه ولو لم يبحث عنها في قرار قاضي التحقيق.
2. لقاضي الاحالة اثناء النظر في استئناف اي قرار صدر عن قاضي التحقيق ان ينظر في الموضوع ويتولى اتمام التحقيق واصار القرار المقتضي وفقا للأحكام المبينة في هذا الفصل.

#### المادة 147:

لا يُجلب المدعي الشخصي والظنين والشهود أمام قاضي الاحالة، إلا إذا قرر توسيع التحقيق أو القيام بتحقيق جديد، وفي هاتين الحالتين يحق له ان يتولى التحقيق بنفسه أو ان ينوب عنه القاضي الذي قام بالتحقيق أو غيره من القضاة المختصين.

#### المادة 148:

يدقق قاضي الاحالة في وقائع القضية ليرى هل الفعل جنائية وهل الادلة كافية لاتهام الظنين.

#### المادة 149:

1. إذا تبين لقاضي الاحالة أن فعل الظنين لا يؤلف جرماً أو أن الأدلة غير كافية لاتهامه قرر منع محاكمته وإطلاق سراحه حالاً ما لم يكن موقوفاً بداع اخر.
2. إذا تبين لقاضي الاحالة أن الفعل مخالفة أو جنحة قرر إحالة الظنين على المحكمة الصلحية أو البدائية المختصة وأطلق سراحه إن كان الفعل مخالفة أو كان جنحة لا تستوجب عقوبة الحبس.

3. إذا كان الفعل جنائية بحسب وصفه القانوني وقامت أدلة كافية للاتهام أحال القاضي الظنين على محكمة الجنايات.

#### المادة 150:

يعين قاضي الإحالة قراراً واحداً في الجرائم المتلازمة المستفادة من الأوراق المعروضة عليه فإذا كان بعضها من نوع الجنائية والبعض الآخر من نوع الجنحة يحال القضية برمتها على محكمة الجنايات.

#### المادة 151:

تكون الجرائم متلازمة:

أولاً - إذا ارتكبها في آن واحد عدة أشخاص مجتمعين.

ثانياً - إذا ارتكبها أشخاص متعددون في أوقات وأماكن مختلفة بناء على اتفاق فيما بينهم.

ثالثاً - إذا كان بعضها توطئة للبعض الآخر أو مهيناً لوقوعه وإكماله أو لتأمين بقائه بدون عقاب.

رابعاً - إذا كانت الأشياء المسلوقة أو المختلسة أو المتحصلة بواسطة جنائية أو جنحة قد اشترك عدة أشخاص في إخفائها كلها أو بعضها.

#### المادة 152:

1. عندما يقرر قاضي الإحالة إقامة الظنين يأمر بالقبض عليه.

2. تشتمل مذكرة القبض على اسم المتهم وشهرته وعمره وحيل ولادته وموطنه ومهنته وعلى

بيان موجز للفعل المسند إليه وعلى وصفه القانوني والنص الذي ينطبق عليه.

#### المادة 153:

يدرج الأمر بالقبض في قرار الإقامة ويضمن هذا القرار الأمر بنقل هذا المتهم إلى محل التوقيف الكائن لدى محكمة الجنايات.

#### المادة 154:

يوقع قاضي الإحالة قرار الإقامة، ويجب أن يتضمن هذا القرار اسم القاضي وخلاصة مطالبة النيابة العامة وإلا كان باطلاً.

#### المادة 155:

ينفذ فور صدوره قرار قاضي الإحالة المتضمن تخلية السبيل أو التصديق على قرار قاضي التحقيق بالتخلية.

#### المادة 156:

في مطلق القضايا إذا لم يكن قاضي الإحالة قد أصدر قراره بكفاية الطنين أو تبع عن ذلك أن يأمر من تلقاء نفسه بإجراء الخبرة وأن يحيل الأوراق ويجري التحقيقات سواء كان شرع فيها قبال أم لم يشرع وينظر بعد ذلك في المقتضى.

#### المادة 157:

يستمع قاضي الإحالة لأقوال الشهود ويستجوب المدعى عليه وينظر بالأدلة والقرائن الحاصلة لديه ويصدر مذكرة إحضار أو مذكرة توقيف حسب مقتضى الحال.

#### المادة 158:

ينظم النائب العام تقريره خلال خمسة أيام ابتداء من تسلمه الأوراق من قاضي الإحالة.

#### المادة 159:

1. إذا تبين من التحقيقات المذكورة وجوب إحالة المتهم على محكمة الجنايات فيطبق قاضي

الإحالة أحكام المواد 149، 152، 153.

2. وإذا رأى وجوب إحالته على المحكمة الصلحية أو البدائية فيطبق أحكام المادة 149 ويستبقى

المدعى عليه موقوفاً، إن كان جرمه جنحة تستوجب عقوبة الحبس.

#### المادة 160:

يبلغ المتهم قرار قاضي الإحالة بإحالاته على محكمة الجنايات وقائمة الشهود ويسلم صورة عنها.

#### المادة 161:

يرسل المتهم خلال أربع وعشرين ساعة من تبليغه قرار الإقامة وقائمة الشهود إلى محل التوقيف الكائن لدى محكمة الجنايات.

وترسل أوراق الدعوى والأشياء المتعلقة بها إلى النيابة العامة في المدة المذكورة.

#### المادة 162:

إذا كان قاضي الإحالة قد قرر منع محاكمة الطنين من أجل الفعل المسند إليه لعدم كفاية الأدلة ثم ظهرت أدلة جديدة تؤيد النهمة بحق الطنين فيضع قاضي الإحالة يده ثانية على الدعوى ويجري حقها ما دام فيها.

ويعود هذا الأمر إلى قاضي التحقيق إذا كان قراره بمنع المحاكمة.

#### المادة 163:

من الأدلة الجديدة أقوال الشهود والأوراق والاختبار العلمي إذا كان من شأنها تقوية الأدلة أو السير بالتحقيق في وجهة تؤدي إلى ظهور الحقيقة.

#### المادة 164:

إذا وجدت أدلة جديدة تقدم إلى النائب العام فيحيل بها إلى قاضي الإحالة أو قاضي التحقيق الذي أصدر قرار منع المحاكمة لإجراء تحقيقات جديدة. وللقاضي أن يصدر أثناء هذا التحقيق مذكرة توقيف بحق المدعى عليه ولو كان قد أخل سبيله.

#### المادة 165:

تصدر الأحكام عن المحاكم الصلحية في الدعاوى الداخلة في اختصاصها كما يلي:  
أ. مبرمة إذا قضت بغرامة لا تزيد عن المائة ليرة سورية. غير أنه يجوز للنيابة العامة أن تستأنف هذه الأحكام لمخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله. وإذا كانت دعوى الحق الشخصي مقامة مع دعوى الحق العام أو تبعا لها جاز لأطراف الدعويين، كل فيما يخصه، استئناف الحكم الصادر فيها. وتصدر محكمة الاستئناف حكمها بصورة مبرمة.

ب. في الدرجة الأولى وتقبل الطعن بطريق الاستئناف دون طريق النقض إذا قضت بالحبس لمدة عشرة أيام على الأكثر وبغرامة تزيد عن المائة ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين.  
ج. في الدرجة الأولى وتقبل الطعن بطريق الاستئناف، وحكم محكمة الاستئناف يقبل الطعن بطريق النقض، إذا قضت بعقوبة تزيد عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

#### المادة 166:

تحكم المحكمة الصلحية:

أ. في جميع المخالفات.

ب. في الجناح المنصوص عليها في قانون العقوبات والقوانين الأخرى ما كانت هذه الجناح معاقبا عليها بالإقامة الجبرية أو بالغرامة أو بالحبس مدة لا تتجاوز السنة أو بها معا.

ج. في الجرائم الآتية من قانون العقوبات:

1. إخفاء وتصريف الأشياء المتحصلة بالسرقة أو بغيرها من الجرائم، المنصوص عليها في المادة 220.

2. الجنحة المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 413.

3. القمار المنصوص في المادة 619.

4. سرقة المزروعات والأحراش المنصوص عليها في المادة 634.

5. السرقة العادية المنصوص عليها في المادة 634.

6. قطع وإتلاف الأشجار المنصوص عليهما في المادتين 726 و727.

7. تسميم الحيوانات المنصوص عليه في المادة 728.

8. الشهادة واليمين الكاذبتان الحاصلتان أثناء المحكمة الصلحية.

#### المادة 167:

1. في المراكز التي لا يوجد فيها قضاة تحقيق يقوم قضاة الصلح في منطقتهم بوظائف

الضابطة العدلية. وبهذه الصفة يجوز لهم أن يصدروا مذكرات دعوة وإحضار وتوقيف.

2. ويقومون بجميع التحقيقات في الدعاوى التي ينوهم فيها قاضي التحقيق تفويضا خطيا

فتكون لهم عندئذ السلطة التي خولها القانون لقاضي التحقيق ويكون لهم الحق بتخلية

سبيل الموقوفين حقا أو بكفالة من غير أخذ مطالبة النيابة العامة.

3. ينفذ قرار التخلية حقا فور صدوره. أما قرار التخلية بكفالة فيرسل إلى النيابة العامة ويبلغ

للمدعي الشخصي ولا يبدأ ميعاد الاستئناف حق النيابة العامة إلا من وصول الأوراق إلى

قلمها للمشاهدة.

4. وتسري على المراجعات القواعد والأصول الواردة في هذا القانون النافذة على قرارات قضاة

التحقيق.

5. وعند الانتهاء من التحقيقات يحيل قضاة الصلح الأوراق إلى قاضي التحقيق الذي يحق له.

#### المادة 168:

إذا وقعت أثناء المحكمة جنحة من اختصاص قاضي الصلح فينظم في الحال ورقة ضبط بها ويحاكم المدعى عليه ويقضي بالعقوبة القانونية فوراً. وإذا كان الجرم خارجاً عن اختصاصه يرسل ورقة الضبط والمدعى عليه موقوفاً إلى النائب العام.

#### المادة 169:

تنظر المحكمة البدائية بالدرجة الأولى في جميع الجنح التي لم يعين القانون محكمة أخرى للنظر فيها وتسري على الأحكام التي تصدرها الأصول المنصوص عليها في المادة 165 من هذا القانون.

#### المادة 170:

إذا وقعت جنحة أو مخالفة بعد انعقاد المحكمة ينظم رئيس المحكمة محضراً بها ويستمع إلى المدعى عليه والشهود وقضى في الحال بالعقوبات التي يستوجبها هذا الجرم قانوناً ويكون حكمه في الدرجة الأخيرة.

#### المادة 171:

تنظر المحكمة البدائية في الدعاوى الداخلة في اختصاصها المرفوعة أمامها أو المحالة عليها بمقتضى أحكام هذا القانون.

#### المادة 172:

تنظر محكمة الجنايات في الجرائم التي هي من نوع الجناية وكذلك في الجرائم التي هي من نوع الجنحة المتلازمة مع الجناية المحالة عليها بموجب قرار إحالة من قاضي الإحالة.

#### المادة 173:

[الملغاة]

#### المادة 174:

تبلغ الأوراق القضائية بمعرفة محضر أو أحد أفراد الشرطة أو الدرك وفقاً للأصول المعينة في قانون أصول المحاكمات الحقوقية مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة في هذا القانون.

#### المادة 175:

1. تقام البيئة في الجنايات والجرح والمخالفات بجميع طرق الإثبات ومحكمها القاضي حسب قناعته الشخصية.
2. إذا نص القانون على طريقة معينة للإثبات وجب الاقتصار على هذه الطريقة.
3. إذا لم تقم البيئة على الواقعة قرر القاضي براءة المدعى عليه.

#### المادة 176:

لا يجوز للقاضي أن يعتمد إلا البيانات التي قدمت أثناء المحاكمة وتناقش فيها الخصوم بصورة علنية.

#### المادة 177:

إذا كان وجود الجريمة مرتبطا بوجود حق شخصي وجب على القاضي اتباع قواعد الإثبات الخاصة به.

#### المادة 178:

1. يعمل بالضبط الذي ينظمه ضباط الضابطة العدلية ومساعدو التابع العام في الجرح والمخالفات المكلفون باستقصائها حتى يثبت العكس.

2. ويشترط في إثبات العكس أن تكون البيئة كتابية أو بواسطة شهود.

#### المادة 179:

لكي تكون للضبط قوة الإثبات يجب:

- أ. أن يكون قد نظم ضمن حدود اختصاص الموظف وأثناء قيامه بمهام وظيفته.
- ب. أن يكون الموظف قد شهد الواقعة بنفسه أو جمعها شخصيا.
- ج. أن يكون الضبط صحيحا في الشكل.

#### المادة 180:

لا قيمة للضبوط الأخرى إلا كمعلومات عادية.

#### المادة 181:

لا يجوز الإثبات بواقعة بالرسائل المتبادلة بين المدعى عليه وغريمه.

#### المادة 182:

لا يسوغ تحت طائلة البطلان إقامة البينة الشخصية على ما خالف أو يجيز مضمون المحاضر التي يوجب القانون اعتبارها والعمل بها حتى ثبوت تزويرها.

#### المادة 183:

تنعقد جلسات المحكمة البدائية بحضور التابع العام والكاتب.

#### المادة 184:

على المدعي الشخصي أن يتخذ في استدعاء دعواه موطناً له في مركز المحكمة وأن يوضح فيه شكواه.

#### المادة 185:

لرئيس محكمة البداية قبل موعد الجلسة أن يقدر الإحراز الحاسم أو أن يجري كشفاً أو بأية معاملة مستعجلة أخرى وذلك بنفسه أو بواسطة غيره إذا طلب المدعي الشخصي ذلك.

#### المادة 186:

1. تبلغ مذكرة الدعوى قبل موعد المحاكمة بثلاثة أيام على الأقل تضاف إليها مهلة المسافة وذلك تحت طائلة بطلان الحكم إذا صدر غيابياً قبل اقضاء هذا الميعاد.
2. ويجب الإدلاء ببطلان الحكم في بدء المحاكمة الاعتراضية قبل إيراد أي دفع أو دفاع.

#### المادة 187:

يسوغ للمدعى عليه في دعاوى الجنحة غير المعاقب عليها بالحبس أن يحضر بواسطة وكيل، ما لم تقرر المحكمة حضوره بالذات.

#### المادة 188:

1. إذا لم يحضر المدعى عليه إلى المحكمة في اليوم والساعة المعينين في مذكرة الدعوى المبلغة له حسب الأصول يحاكم بالصورة الغيابية.
2. تعتبر المحاكمة وجاهية بحق المدعى عليه إذا تبلغ مذكرة الدعوة شخصياً حسب الأصول ولم يحضر ولم يبد عذراً مشروعاً.



#### المادة 189:

إذا حضر المدعي أو المدعى عليه المحاكمة ثم انسحب منها لأي سبب كان أو إذا غاب عن المحاكمة بعد حضوره إحدى جلساتها تعتبر المحاكمة وجاهية بحقه.

#### المادة 190:

تجري المحاكمة علنية وإلا تعتبر باطلة ما لم تقرر المحكمة إجرائها سرا بداعي المحافظة على النظام العام أو الآداب ويمكن في جميع الأحوال منع الأحداث من حضور المحاكمة.

#### المادة 191:

عند البدء في المحاكمة يتلو كاتب المحكمة قرار الإحالة وأوراق الضبط إن وجدت ويوضح التابع العام والمدعي الشخصي أو وكيله وقائع الدعوى ثم يستجوب المدعى عليه ويستمع لإفادة الشهود وتعرض عليهم بحضور الفريقين المواد الجرمية.

#### المادة 192:

بعد أن يسأل رئيس المحكمة الشاهد عن اسمه وشهرته وعمره ومهنته وموطنه وهل هو متزوج أو في خدمة أحد الفريقين أو من ذوي قرباه وعن درجة القرابة يحلفه اليمين بأن يشهد بواقع الحال دون زيادة أو نقصان وبدون مجمل ذلك في عصر المحاكمة.

#### المادة 193:

لا تقبل شهادة أصول المدعى عليه وفروعه وإخوته وأخواته ومن هم في درجتهم عن طريق المصاهرة وزوجه حتى بعد الحكم بالطلاق ولكن إذا تمنعت شهادتهم دون أن يعترض عليها المدعي الشخصي أو المدعى عليه فلا تكون باطلة.

#### المادة 194:

إذا دعي الشاهد ولم يحضر فالمحكمة أن تقضي عليه بغرامة من خمسة وعشرون ليرة إلى مائة ليرة سورية وأن تستحضره بالقوة.

#### المادة 195:

إذا حضر الشاهد المحكوم عليه بالغرامة وأبدى عذرا مشروعاً عن غيابه كان للمحكمة أن تعفيه منها. وحق للشاهد، وإن لم يطلب ثانية، أن يحضر بالذات أو بواسطة وكيل ليدلي بعذره ويطلب إعفائه من الغرامة وتبت المحكمة في طلبه في غرفة المذاكرة.

#### المادة 196:

يدلي المدعي الشخصي مطالبه والنائب العام مطالبته والمدعى عليه والمسؤول بالمال دفاعهما وبعد ذلك يحكم المحكمة في الحال أو في الجلسة التالية.

#### المادة 197:

1. إذا ثبت أن المدعى عليه ارتكب الجرم المسند إليه حكمت عليه المحكمة بالعقوبة وقضت في الحكم نفسه بالالتزامات المدنية.

2. ويسوغ للمحكمة أن تقرر في الوقت ذاته للمدعي الشخصي مقدارا مؤقتا من التعويضات ويكون حكمها لهذه الجهة معجل التنفيذ.

#### المادة 198:

إذا تبين أن الفعل لا يقتضي جرما أو أن المدعى عليه بريء منه قررت المحكمة عدم مسؤولية المدعى عليه أو أعلنت براءته وقضت في الوقت ذاته بطلب المدعى عليه التعويض.

#### المادة 199:

1. إذا كان الفعل من نوع المخالفة أو الجنحة العائدة إلى المحكمة الصلحية ولم يطلب النائب العام أو المدعي الشخصي إحالة المدعى عليها إلى المحكمة الصلحية، قضت المحكمة بأساس القضية وبالتعويض الشخصي عند الاقتضاء ويكون حكمها بالدرجة الأخيرة إذا كانت الجرمية من نوع المخالفة.

2. أما إذا كان الفعل مت لازما جنحة من اختصاص المحكمة البدائية قضت المحكمة فيها حكما واحدا قابل الاستئناف.

#### المادة 200:

إذا لا كان الفعل جنائية أحالت المحكمة المدعى عليه على قاضي التحقيق العائدة إليه الدعوى إذا كانت الدعوى قد أقيمت لديها مباشرة أما إذا كانت قد وردت عليها بموجب قرار من قاضي التحقيق اكتفت المحكمة بإعلان عدم اختصاصها، وينحل الخلاف على الاختصاص عند اكتساب حكمها الدرجة القطعية بطريقة تعيين المرجع ويبقى لها الحق في كلا الحالين بإصدار مذكرة توقيف.

#### المادة 201:

1. إذا قضت المحكمة بالحبس سنة على الأقل كان لها أن تقرر إصدار مذكرة توقيف حق المدعى عليه بقرار مفصل الأسباب.
2. تبقى مذكرة التوقيف نافذة وإن خفضت العقوبة إلى أقل من سنة اعتراضاً أو استئنافاً.

#### المادة 202:

1. يحكم برسوم ونفقات الدعوى وفقاً لأحكام المادة 136 من قانون العقوبات.
2. يحكم بإعفاء المدعي الشخصي الذي حسر الدعوى من الرسوم والنفقات كلها أو بعضها إذا اتضح حسن نيته.

#### المادة 203:

- يجب أن يشتمل الحكم النهائي على العلل والأسباب الموجهة له وأن تذكر فيه المادة القانونية المنطبق عليها الفعل وهل هو قابل الاستئناف أم لا.

#### المادة 204:

1. يوقع القاضي مسودة الحكم قبل تفهمه، ويرفعها الكاتب غب تلاوته.
2. وإذا كان الحكم خالياً من التوقيع غرم الكاتب خمسة وعشرون ليرة حتى مائة ليرة سورية واستهدف القاضي للشكوى من الأحكام.
3. يتلو القاضي حكمه في جلسة علنية.
4. يسجل الحكم بعد صدوره في سجل المحكمة الخاص بالأحكام ويحفظ أصل الحكم مع أوراق الدعوى العائدة إليه.

#### المادة 205:

للمحكوم عليه غيابيا أن يعترض على الحكم في ميعاد خمسة أيام تضاف إليها مهلة المسافة ابتداء من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغه الحكم وذلك باستدعاء يرفعه إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أما مباشرة وأما بواسطة محكمة موطنه.

#### المادة 206:

1. يرد الاعتراض الوارد بعد انقضاء الميعاد المبين في المادة السابقة.
2. أما إذا لم يبلغ المحكوم عليه بالذات أو لم يستدل من معاملات إنفاذه أن المحكوم عليه علم بصدوره يبقى الاعتراض مقبولا حتى سقوط العقوبة بالتقادم.

#### المادة 207:

يرد الاعتراض إذا لم يحضر المحكوم عليه الجلسة الأولى للمحاكمة الاعتراضية أو توفي قبل أن يتقرر قبول اعتراضه شكلا.

#### المادة 208:

1. إذا قبل الاعتراض شكلا اعتبر الحكم الغيابي كأنه لم يكن مع مراعاة أحكام المتعلقة بمذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة.
2. ويحكم على المدعى عليه برسوم ونفقات المحكمة الغيابية إلا إذا ظهر محقا في اعتراضه.

#### المادة 209:

1. لا يسوغ الاعتراض على الحكم الغيابي القاضي برد الاعتراض وآنذاك يسوغ استئنائه وفقا للأصول المبينة فيما بعد.
2. ويشمل هذا الاستئناف الحكم الغيابي الأول.

#### المادة 210:

لا يقبل الحكم الغيابي الصادر بعد المحاكمة الوجيهي الاعتراض، وآنذاك يسوغ استئنائه وفقا للأصول المبينة فيما بعد.

#### المادة 211:

في ختام كل شهر ترسل المحكمة إلى النيابة العامة جدولاً بالأحكام الصادرة خلاله.

#### المادة 212:

تقبل الطعن بطريق الاستئناف:

1. الأحكام الفاصلة بأساس الدعوى.
2. الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص أو برد الدعوى لسقوطها بالتقادم أو بغير ذلك من الأسباب.
3. القرارات الصادرة برد الدفع بعدم الاختصاص.

#### المادة 213:

1. فيما خلا الأحكام المذكورة في المادة السابقة لا يقبل استئناف القرارات الصادرة برد الدفع بعدم سقوط الدعوى بالتقادم أو بغير ذلك من الأسباب.  
والقرارات الاعتدائية وقرارات القرينة وغيرها من القرارات التي تصدر أثناء سير الدعوى إلا بعد صدور الحكم في الأساس ومع هذا الحكم.
2. ولا يعتبر انفاذ القرارات ومع هذا الحكم.

#### المادة 214:

تجري الاستئناف وفقاً للقواعد والأصول المنصوص عليها في باب الاستئناف.

#### المادة 215:

1. لا ينفذ الحكم قبل انقضاء ميعاد الاستئناف ولا قبل البت في الاستئناف عند وقوعه.
2. أما إذا كان المدعى عليه موقوفاً وقت صدور الحكم من الدرجة الأولى بالإبراء أو بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ أو بالغرامة أطلق سراحه فور صدور الحكم وبالرغم من استئنافه. وإذا قضى بعقوبة الحبس أطلق سراحه فور انفاذ العقوبة.

#### المادة 216:

تطبق أمام محاكم الصلح القواعد والأصول المنصوص عليها في الباب السابق مع مراعاة الأحكام الآتية:

#### المادة 217:

1. عندما ترد أوراق القضية على المحكمة ينظم كاتبها مذكرات الدعوة فيبلغ إلى المدعى عليه والمدعي الشخصي والمسؤول بالمال وتترك لكل منهم صورة عنها.
2. تبلغ مذكرة الدعوة قبل موعد المحاكمة بأربع وعشرين ساعة تضاف إليها مهلة المسافة إذا وجدت.
3. وفي الأحوال المستعجلة تجري دعوة الطرفين للمحاكمة في اليوم والساعة المعينين في مذكرة الدعوى.
4. للمدعي الشخصي أن يوضح دعواه أما باستدعاء يقدمه وفقا للأصول وأما بمحضر ينظمه القاضي، وعليه في كل حال أن يتخذ موطنا له في مركز المحكمة.

#### المادة 218:

للطرفين الإخبار بالحضور إلى المحكمة بمجرد اطلاعهما على موعد الجلسة دون ما حاجة إلى تبليغهما مذكرة الدعوى.

#### المادة 219:

للشخص المدعو إلى المحكمة أن يحضر بالذات أو يرسل وكيلًا عنه إذا كانت الأفعال المسندة إليه لا تستوجب الحبس.

#### المادة 220:

1. عند البدء في المحاكمة يتلو الكاتب أوراق الضبط إن وجدت ويستمع القاضي لمطالب المدعي الشخصي وأقوال المدعى عليه وإفادات الشهود.
2. تصدر المحكمة حكمها في جلسة المحاكمة نفسها أو في الجلسة التي تليها علام الأكثر.

#### المادة 221:

إذا كان الجرم خارجا عن اختصاص قاضي الصلح فبقضى بعدم اختصاصه ويودع الدعوى النائب العام.

#### المادة 222:

يحق للمحكوم عليه إذا كان موقوفا أن يعترض على الحكم الغيابي بتصريح في ذيل سند التبليغ بدونه وبصدقه الموظف المبلغ.

#### المادة 223:

1. تقبل الاستئناف الأحكام الصادرة عن محاكم الصلح بالدرجة الأولى.
2. أما الأحكام الصادرة عنها بالدرجة الأخيرة فهي قابلة للنقض فقط.

#### المادة 224:

يرسل قاضي الصلح إلى النيابة العامة أوراق الدعوى فور انقضاء ميعاد الاستئناف أو النقض بحق المدعى عليه والمدعى الشخصي.

#### المادة 225:

تجري في مخالفة الأنظمة البلدية والصحية وانظمة السير الأصول الموجزة الآتي بيانها:

#### المادة 226:

1. عند وقوع مخالفة للأنظمة المذكورة سواء كانت تستوجب عقوبة تكميرييه أو جنحيه ترسل ورقة الضبط المنظمة بها إلى قاضي الصلح فيحكم بالعقوبة التي يستوجبها الفعل قانونا بدون دعوة المدعى عليه.

2. يصدر قاضي الصلح حكمه في ميعاد عشرة أيام ما لم يوجب القانون ميعادا أقصر من ذلك.

#### المادة 227:

يأخذ قاضي الصلح بصحة الوقائع المثبتة في أوراق الضبط الموافقة لأصول تنظيمها.

#### المادة 228:

يشتمل قرار القاضي على ذكر الفعل ووصفه والعقوبة القانونية المنطبقة والمادة عليه.

#### المادة 229:

1. تخضع هذه الأحكام للتبليغ وطرق المراجعة العادية.
2. للمحكوم عليه أن يعترض على القرار المبلغ إليه وللنائب العام أن يعترض على كل قرار يصدر وفقا لأحكام هذا الفصل.
3. إنه لا حق للمحكوم عليه أن يعترض بتصريح على سند التبليغ دون أن له أن يعترض قبل اقتضاء الميعاد في حقه يسقط.
4. وإذا رد اعتراضه سبب أي زيادة العقوبة المحكوم بها بمقدار نصفها.

#### المادة 230:

تطبق الأصول الموجزة المنصوص عليها في هذا الفصل عندما يكون في الدعوى مدع شخصي.

#### المادة 231:

عند من يقبض عليه في جنحة مشهودة يحضر أمام النائب العام فيستجوبه ووكيله إن وجد موقوفا ثم يحال على الاقتضاء على المحكمة الصلحية أو البدائية المختصة لتحاكم لديهما.

#### المادة 232:

إذا تعذر انعقاد المحكمة في الحال أرجع الموقوف إلى محل التوقيف في اليوم التالي على الأكثر وتبلغه مواعدها.

#### المادة 233:

يدعو النائب العام الشهود شفاها بواسطة موظفي الضابطة العدلية أو أفراد الشرطة والدرك وعلى الشهود أن يلبوا الدعوة تحت طائلة الغرامة المنصوص عليها في المادة 194.

#### المادة 234:

إذا استمهله المدعى عليه للدفاع فللمحكمة أن تهله ثلاثة أيام على الأكثر.

#### المادة 235:

للمحكمة إذا رأت أن الدعوى غير جاهزة للحكم أن تؤجل المحاكمة إلى أقرب موعد ممكن وأن تطلق سراح المدعى عليه إذا ارتأت ذلك بكفالة أو بدونه.



#### المادة 236:

إذا قضت المحكمة بالبراءة أو بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ أو بالغرامة أطلق سراح المدعى عليه في الحال ولو استؤنف الحكم.

#### المادة 237:

1. في المراكز التي لا يوجد فيها نيابة عامة يقوم قاضي الصلح بالوظائف المنوطة بالنائب العام في هذا الباب.

2. ويقوم بها أيضا في المراكز التي توجد نيابة عامة إذا أحال عليه النائب العام الموقوف بدون استجواب.

## الباب السابع

### أصول المحاكمات أمام محاكم الأحداث

المواد 238 - 249 المادة [ملغاة]

#### المادة 250:

1. الاستئناف من حق النائب العام والمدعي الشخصي والمدعى عليه والمسؤول بالمال.
2. تلزم النيابة العامة باستئناف الحكم إذا استأنفه المدعى عليه.

#### المادة 251:

1. يرفع الاستئناف بموجب استدعاء إلى محكمة الاستئناف المختصة أما مباشرة واما بواسطة المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف في ميعاد عشرة أيام من اليوم الذي يلي صدوره إن كان وجاهيا وتاريخ تبليغه إن كان غيابيا أو معتبرا الوجهي. ويضاف إلى الميعاد المذكور مهلة المسافة.
2. ويرد الاستئناف شكلا إذا قدم بعد هذا الميعاد.
3. وللنائب العام أن يستأنف الحكم في الميعاد نفسه ويسري حقه من اليوم الذي يلي تاريخ صدور الحكم إن كان صادرا عن محكمة بدائية وتاريخ وصول الأوراق إلى ديوان النيابة إن كان صادرا عن قاضي الصلح.
4. تعقد محكمة الاستئناف من رئيس وقاضيين بحضور النائب العام والكاتب وتصدر حكمها بإجماع الآراء أو بأغليتها.

#### المادة 252:

إذا استأنف فريق في الدعوى الحكم في الميعاد المبين كان للمستأنف عليه أن يقدم استئنافا تبعيا في أول جلسة يدعى إليها.

#### المادة 253:

إذا قدم الاستئناف إلى محكمة الدرجة الأولى أرسله مع أوراق الدعوى إلى قلم محكمة الاستئناف بواسطة النائب العام في مدة ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه، وإن كان المدعى عليه موقوفاً فيرسل بأمر النائب العام إلى محل التوقيف الكائن لدى محكمة الاستئناف.

#### المادة 254:

يبين أحد أعضاء المحكمة تقريراً في الدعوى بين فيه وقائعها وماهية الحكم المستأنف وأسباب الاستئناف.

#### المادة 255:

بعد تلاوة التقرير في جلسة المحكمة تستمع المحكمة لأقوال المدعي الشخصي ولمطالبة النائب العام ولدفاع المدعى عليه والمسؤول بالمال وفقاً لأحكام المادة 196.

#### المادة 256:

1. إن استئناف النائب العام ينشر الدعوى جميع جهاتها لدى محكمة الاستئناف ما لم يكن مقصوراً على جهة معينة منها فيقتصر مفعوله على هذه الجهة.
2. أما استئناف المدعى عليه والمسؤول بالمال فلا يمكن أن يؤدي إلى تشديد العقوبة أو زيادة التعويض.
3. ولا يجوز للمدعي الشخصي أن يستأنف إلا الفقرة من الحكم المتعلقة بالتعويضات الشخصية.

#### المادة 257:

تجري في المحكمة الاستئنافية أحكام المواد السابقة المتعلقة بعلانية المحاكمة وصيغة الحكم النهائي وبلزوم الرسوم والنفقات وبفرض العقوبات وباعتراض على الحكم النهائي.

#### المادة 258:

إذا قضت المحكمة بفسخ الحكم المستأنف لعلّة أن الفعل لا يؤلف جرماً قررت عدم مسؤولية المدعى عليه وقضت هي الوقت ذاته بطلبه المتعلق بالتعويض.

#### المادة 259:

1. إذا قضت المحكمة بفسخ الحكم المستأنف لكون الفعل جنابة قررت إصدار مذكرة توقيف حق المدعى عليه حسب مقتضى الحال وأحالته على قاضي التحقيق إذا كانت الدعوى قد أقيمت مباشرة لدى محكمة الدرجة الأولى.
2. أما إذا كانت الدعوى قد وردت إلى محكمة الدرجة الأولى بموجب قرار من قاضي التحقيق اكتفت محكمة الاستئناف بإعلان عدم اختصاصها ويبقى لها الحق في هذه الحال بإصدار مذكرة توقيف.
3. وينحل الخلاف على الاختصاص عند اكتساب الحكم الاستئنافي الدرجة القطعية بطريقة تعيين المرجع.

#### المادة 260:

1. إذا فسخ الحكم لمخالفة القانون أو لأي سبب آخر قضت المحكمة في أساس الدعوى.
2. إذا تضمن الحكم المستأنف أنه قابل للاستئناف ولم يكن كذلك، بل قابلاً للنقض، قررت المحكمة رد الاستئناف ويبقى للمستأنف الحق في نقض الحكم المستأنف في الميعاد القانوني ويبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ صدور قرار الرد أو تبليغه إذا كان غيابياً.

#### المادة 261:

يجوز الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر عن المحكمة الاستئنافية وفقاً للأصول وفي الميعاد المنصوص عليه للاعتراض على الحكم الغيابي الصادر عن المحكمة الابتدائية.

#### المادة 262:

1. الأحكام الصادرة عن المحاكم الاستئنافية تقبل للنقض.
2. تطبق في النقض القواعد والأصول المحددة للنقض في هذا القانون.

#### المادة 263:

يستجوب رئيس محكمة الجنايات المتهم حال وصوله إلى محل التوقيف لدى هذه المحكمة وله أن ينيب عنه أحد قضاة محكمته لإجراء هذه المعاملة.

#### المادة 264:

يدير رئيس محكمة الجنايات الجلسة ويتخذ التدابير اللازمة لحسن سري المحاكمة.

#### المادة 265:

1. يتمتع رئيس محكمة الجنايات بسلطة يكون له بمقتضاها الحق في أن يبتدع من تلقاء نفسه جميع التدابير التي يراها مؤدية لاكتشاف الحقيقة.
2. ويكل القانون إلى ضميره وذمته بذل نهاية جهده في سبيل هذا الأمر.

#### المادة 266:

1. للرئيس أن يجيب قبل المحاكمة ومن بعدها أي شخص كان لسماعه ولو بطريقة الإحضار وأن يطلب الأوراق والأشياء التي تكون مدارا لظهور الحقيقة سواء تبين له ذلك من إفادة المتهمين أو الشهود. وله أن ينيب لسماع الشهود الذين يقيمون خارج مركز المحكمة قاضي التحقيق التابع له.
2. والأشخاص الذين يجلبون على هذه الصورة يستمع لإفادتهم على سبيل المعلومات إذا اعترض النائب العام أو جهة الدفاع أو المدعي الشخصي على إماتهم محلفين.

#### المادة 267:

على الرئيس أن يرد كل طلب من شأنه أن يطيل أمد المحاكمة على غير طائل.

#### المادة 268:

يبيد النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد وكلائه أو معاونيه الادعاء على المتهمين بالجرائم الواردة في قرار الإحالة. ولا يسوغ له أن يدعي على المتهمين بأفعال خارجة عن منطوق قرار الإحالة وإلا كان ادعاؤه باطلا واستهدف للشكوى من الحكام عند الاقتضاء.

#### المادة 269:

يجب على النائب العام حالا يصله قرار الإحالة أن يصرف اهتمامه لإجراء المعاملات الأولية والأخذ بالوسائل اللازمة لإجراء المحاكمة في الموعد المعين لها.

#### المادة 270:

يحضر النائب العام جلسات المحاكمة وتفهمهم الحكم.

#### المادة 271:

يطلب النائب العام باسم القانون من المحكمة ما يرتئيه من المطالب، وعلى المحكمة أن تثبت مطالبه في محضر المحاكمة وتثبت فيها.

#### المادة 272:

يدلي النائب العام مطالبه في جلسة المحاكمة شفاهاً فيدون الكاتب ملخصها في محضر المحاكمة. أما المطالبة التي يبيدها كتابة فتكون موقعة منه.

#### المادة 273:

بعد ورود الأوراق إلى قلم المحكمة ووصول المتهم إلى محل التوقيف الكائن لدهما بأربع وعشرين ساعة على الأكثر يستجوب الرئيس أو القاضي المنتدب عنه المتهم.

#### المادة 274:

1. يسأل الرئيس أو القاضي المنتدب المتهم هل اختار محامياً للدفاع عنه فإن لم يكن قد فعل عين له الرئيس أو نائبه محامياً في الحال وإلا كانت المعاملات اللاحقة باطلة حتى ولو عينت المحكمة له محامياً خلال المحاكمة.
2. أما إذا اختار المتهم محامياً له بعد الشروع في المحاكمة فلا يسوغ له الاحتجاج ببطلان المعاملات السابقة.

#### المادة 275:

يحق للمتهم أن ينسخ على نفقته الأوراق التي يرى من وراءها فائدة للدفاع.

#### المادة 276:

إذا صدر بحق مرتكبي الجرم الواحد أو بعضهم قرارات إحالة مستقلة فلرئيس المحكمة أن يقرب توحيد الدعاوى المتعلقة بهم أما من تلقاء نفسه وأما بناء على طلب النائب العام.

#### المادة 277:

إذا تضمن قرار الإحالة عدة جرائم غير متلازمة فلرئيس المحكمة أن يقرب من تلقاء نفسه أو بناء على طلب النائب العام ألا يحاكم المتهمون بادئ ذي بدء إلا عن بعض هذه الجرائم دون البعض الآخر.

#### المادة 278:

1. يمثل المتهم أمام محكمة الجنايات طليقا يرافقه أفراد القوة المسلحة لمنعه من الفرار.
2. يسأل الرئيس المتهم عن اسمه وشهرته وعمره ومهنته ومحل إقامته ووالدته.
3. تجري المحاكمة علنية ما لم تقرر المحكمة إجرائها سرا بداعي المحافظة على النظام العام أو الآداب العامة ولرئيس المحكمة في مطلق الأحوال أن يمنع القصر من حضور المحاكمة.
4. يدون كاتب المحكمة وقائع المحاكمة في محضر الجلسة ويوقعه مع هيئة المحكمة وإلا غرم الكاتب بالغرامة المنصوص عليها في المادة 204.

#### المادة 279:

ينبه الرئيس وكيل المتهم ألا يخل بحرمة القانون وأن يلقي دفاعه باعتدال.

#### المادة 280:

1. ينبه الرئيس المتهم أن يصغي إلى كل ما سيتلى عليه ويأمر كاتب المحكمة بتلاوة قرار قاضي الإحالة وورقة الاهتمام.

2. وبعد ذلك يلخص الرئيس للمتهم مضامين التهمة الموجهة إليه ويوعز إليه بأن ينتبه إلى الأدلة التي سترد بحقه.

#### المادة 281:

يوضح النائب العام أسباب الاهتمام ويطلب تلاوة قائمة شهوده وشهود المدعي الشخصي والمتهم فيلقياها كاتب المحكمة.

#### المادة 282:

لا يجوز أن تشتمل القائمة إلا على الشهود الذين أبلغ النائب العام أو المدعي الشخصي المتهم أسماءهم ومهنتهم وموطنهم أو الشهود الذين أبلغ المتهم أسماءهم إلى النائب العام وذلك قبل استماع الشهود بأربع وعشرين ساعة على الأقل ولا يحول ذلك دون استعمال الرئيس السلطة المخولة إياها بمقتضى المادة 266.

#### المادة 283:

للمتهم والنائب العام أن يعترضا على استماع شاهد لم يذكر حسب المادة السابقة اسمه ولم تبين جليا هويته في القائمة المبلغ لهما. فنظر المحكمة في الحال في الاعتراض.

#### المادة 284:

يستجوب الرئيس المتهمين الواحد تلو الآخر وفقا للترتيب الذي يراه.

#### المادة 285:

يأمر الرئيس بإدخال الشهود إلى الغرفة المعدة لهم فلا يخرجون منها إلا لتأدية الشهادة ويأخذ عند الاقتضاء التدابير اللازمة لمنع الشهود من التحدث فيما بينهم عن الجرم والمتهم قبل أداء الشهادة.

#### المادة 286:

1. يؤدي كل شاهد شهادته منفردا.



2. بعد أن يسأل الرئيس الشاهد عن اسمه وشهرته وعمره ومهنته وموطنه أو سكنه وهل يعرف المتهم قبل الجرم وهل هو في خدمة أحد الفريقين أو من ذوي قرياه وعن درجة القرية يحلفه اليمين بأن ينطق بالحق بدون زيادة ولا نقصان ثم يؤدي الشاهد شهادته شفاهاً.
3. يدون الكاتب جميع ذلك في محضر المحكمة.
4. إذا لم يحلف الشاهد اليمين على الصورة المبينة آنفاً تكون شهادته باطلة.

#### المادة 287:

1. يأمر الرئيس كاتب المحكمة بتدوين ما يظهر بين شهادة الشاهد وأقواله السابقة من الزيادة والنقصان أو التغير والتباين.
2. ويمكن أن يطلب من رئيس المحكمة تدوين ما تقدم ذكره.

#### المادة 288:

- عند انتهاء الشاهد من شهادته يسأل الرئيس هل المتهم الحاضر هو المقصود بشهادته ثم يسأل المتهم هل له اعتراض عليها.

#### المادة 289:

1. لا يجوز مقاطعة الشاهد أثناء شهادته، وللمتهم أو وكيله بعد أدائها أن يطرح عليه بواسطة الرئيس ما يرومه من الأسئلة وأن يقول بحق الشاهد وشهادته ما يرى فيه فائدة للدفاع.
2. وللرئيس ابتداء أن يستوضح الشاهد والمتهم عن كل ما يعتبره مساعداً على ظهور الحقيقة وللنائب العام مثل هذا الحق بعد استئذان الرئيس بذلك، أما القاضيان والمدعي الشخصي فليس لهم أن يسألوا الشاهد أو المتهم إلا بواسطة الرئيس.

#### المادة 290:

- لا يغادر الشاهد قاعة المحكمة. ما يأذن له الرئيس بذلك.

#### المادة 291:

1. بعد استماع شهود النائب العام والمدعي الشخصي يستمع إلى شهود المتهم.
2. يجب شهود المتهم على نفقته ما لم ير النائب العام في شهادتهم ما يساعد على ظهور الحقيقة فيعفي المتهم من تعجيل نفقته.

#### المادة 292:

1. لا تقبل شهادة الأشخاص الآتي ذكرهم:
  - أ. أصول المتهم وفروعه.
  - ب. إخوته وأخواته.
  - ج. ذوو القرابة الصهرية الذين هم في هذه الدرجة.
  - د. الزوج والزوجة بعد الطلاق.
  - هـ. المخبرون الذين خولهم القانون مكافأة مالية على الإخبار.
2. وإذا سمعت شهادتهم ولم يعترض عليها النائب العام أو المدعي الشخصي أو المتهم فلا تكون باطلة. أما إذا اعترض على قبولها فلرئيس المحكمة أن يأمر بالاستماع لإفادتهم على سبيل المعلومات.

#### المادة 293:

تقبل شهادة المخبرين الذين لم يخولهم القانون مكافأة مالية آنذا يجب أن يظهر النائب العام المحكمة علما بصفاتهم هذه.

#### المادة 294:

يجوز للمحكمة أن تسمع شهود النائب العام والمدعي الشخصي والمتهم وإن حضروا بدون مذكرة دعوة وكانوا أو من لم يستمع إليهم في التحقيق ولكن يجب في كل حال أن يكونوا من الشهود المدرجة أسماؤهم في القائمة المبينة في المادة 281.

#### المادة 295:

لا يجوز لشهود أي فريق كان أن يتبادلوا الأسئلة والإجابات فيما بينهم.

#### المادة 296:

بعنان بشهد الشهود يسوغ للنائب العام والمتهم وحدهما أن يطلبوا إخراج من بقيان من الشهود من قاعة المحكمة أو إدخال واحد أو أكثر ممن أخرجوا لاستعادة شهادته على حدة أو بحضور بعضهم بعضا. ولرئيس المحكمة أن يجري هذه المعاملة من تلقاء نفسه.

#### المادة 297:

لرئيس المحكمة قبل استماع الشاهد وفي أثناء استماعه أو بعده أن يجترح المتهمين من قاعة المحكمة وأن ينادي منهم من أراد ليستوضحه عن بعض وقائع الدعوى منفردا أو مجتمعا مع غيره وأنذأ يلزمه أن ينبئ المحكمة العامة قبل أن يطلع المتهم على الأمور التي جرت بغيابه.

#### المادة 298:

1. يطلع الرئيس الشهود أثناء استماع الشهود أو بعده على جميع المواد المتعلقة بالجرم والتي يمكن أن تكون مدارا لإفادته ويسأله أن يجيب بنفسه هل يقر بمعرفتها.
2. ويطلع الرئيس الشهود عند الاقتضاء على المواد المذكورة.

#### المادة 299:

1. إذا تبين للمحكمة أن أحد الشهود كاذب في إفادته وطلب النائب العام أو المدعي الشخصي أو المتهم توقيفه فلرئيس المحكمة أن يوقفه في الحال بناء على هذا الطلب أو من تلقاء نفسه.
2. يلي في هذه الحال النائب العام وظيفه الادعاء العام حتى الشاهد ويعول رئيس المحكمة أو من ينوب عنه وظيفه قاضي التحقيق وترسل التحقيقات إلى قاضي الإحالة.

### المادة 300:

عند الادعاء على أحد الشهود بالشهادة الكاذبة على الوجه المبين في المادة السابقة يسوغ للنائب العام والمدعي الشخصي والمتهم أن يطلبوا على الأثر إرجاء النظر في الدعوى إلى أن يحكم بالشهادة الكاذبة، وللمحكمة أن تقرر ذلك من تلقاء نفسها.

### المادة 301:

1. إذا دعي الشاهد ولم يلب الدعوة فللمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النائب العام إرجاء النظر في الدعوى إلى جلسة ثانية. وفي هذه الحال تكون نفقات الدعوى وانتقال الشهود وغير ذلك على عاتق الشاهد إلا إذا كان غيابه لعذر مشروع.
2. ويضمن قرار المحكمة بإرجاء الجلسة الأمر باحضار الشاهد.

### المادة 302:

1. إذا لبى الشاهد أن تخلفه كان راجعا إلى عذر مقبول جاز للمحكمة أن تعفيه من أداء الغرامة كلها أو بعضها.
2. للشاهد أن يعترض على القرار الغيابي القاضي بفرض الغرامة عليه خلال عشرة أيام من تبليغه إياه بالذات أو في موطنه، ويكون اعتراضه مقبولا إذا كان غيابه لعذر مشروع أو كانت الغرامة المفروضة عليه جديرة بالتخفيف.

### المادة 303:

1. إذا كان المتهم أو الشهود أو أحدهم لا يعرفون التكلم باللغة العربية عين رئيس المحكمة ترجمانا لا يقل عمره عن الثامنة عشرة وحلفه اليمين بأن يترجم فيما بينهم وبين المحكمة بصدق وأمانة.
2. إذا لم تراع أحكام هذه المادة تكون المعاملة باطلة.

#### المادة 304:

يسوغ للمتهم والنائب العام أن يطلبوا رد الترجمان المعين على أن يبدوا الأسباب الموجبة لذلك وتفصل المحكمة في الأمر.

#### المادة 305:

لا يسوغ انتخاب الترجمان من الشهود وأعضاء المحكمة الناظرة في الدعوى ولو رضي المتهم والنائب العام وإلا كانت المعاملة باطلة.

#### المادة 306:

إذا كان المتهم أو الشاهد أبكم أصم ولا يعرف الكتابة عين الرئيس للترجمة بينه وبين المحكمة من اعتاد مخاطبته أو مخاطبة أمثاله بالإشارة أو بالوسائل الفنية الأخرى.

#### المادة 307:

إذا كان الأبكم الأصم من الشهود أو المتهمين يعرف الكتابة فيسطر كاتب المحكمة الأسئلة والملاحظات ويسلمها إليه فيجيب عليها خطيا، ويتولى الكاتب جميع ذلك في الجلسة.

#### المادة 308:

بعد أن تستمع المحكمة لأقوال الشهود وما ورد عليها من الملاحظات تعطي الكلام للمدعي الشخصي أو وكيله ومن بعده للنائب العام ثم تعطي المتهم أو وكيله الكلام الأخير وبعد ذلك يأذن الرئيس بختام المحاكمة.

#### المادة 309:

1. بعد أن يأذن الرئيس بختام المحاكمة تختلي المحكمة في غرفة المذاكرة وتنظر في قرار الإحالة وأوراق الضبط وادعاءات ومدافعات النائب العام والمدعي الشخصي والمتهم ثم تذاكر فيها وتضع حكمها بإجماع الآراء أو بأغليتها.
2. تقضي المحكمة بالتجريم عند ثبوت الفعل وبالتبرئة عند انعدام الأدلة أو عدم كفايتها وبعدهم مسؤوليتها إذا كان الفعل لا يؤلف جرما ولا يستوجب عقابا.

3. إذا قررت المحكمة التجريم فأنها تقضي في الحكم نفسه في العقوبة وبالإلزامات المدنية.

#### المادة 310:

يشمل الحكم على ملخص الوقائع الواردة في قرار الإحالة والمحاكمة الجديدة وعلى ملخص مطلب المدعي الشخصي والنائب العام ودفاع المتهم وعلى الأسباب الموجبة للتجريم أو عدمه وعلى المادة القانونية المنطبق عليها الفعل في حالة التجريم وعلى تحديد العقوبة والإلزامات المدنية. يسوق الرئيس والقاضيان الحكم قبل تفهيمه وإلا استهدفوا للشكوى من الحكام.

#### المادة 311:

تعود المحكمة إلى قاعة المحاكمة وتعدّد الجلسة فيتلو الرئيس الحكم بحضور المتهم. ويوقعه الكاتب غب تلاوته وإلا استهدف للغرامة المنصوص عليها في المادة 204.

#### المادة 312:

1. إذا قضت المحكمة براءة المتهم أطلق سراحه في الحال ما لم يكن موقوفاً لسبب آخر.
2. إذا نقضت محكمة النقض قرار البراءة فإن المتهم يحاكم غير موقوف إلا إذا قررت محكمة الجنايات توقيفه الأسباب تقدرها بعد أخذ رأي النيابة العامة في هذا الشأن.

#### المادة 313:

إذا برئت ساحة المتهم من التهمة الموجهة إليه وظهر أثناء المحاكمة من الأوراق المبرزة أو الشهادات الموداة خلالها أن المتهم موضع همة أخرى وادعى النائب العام بحقه فيبعد أن يأذن الرئيس براءة المتهم من التهمة الأولى يأمر بإحالته موقوفاً إذا لزم الأمر على قاضي التحقيق أو المحكمة المختصة.

#### المادة 314:

1. إذا حكم براءة المتهم حق له أن يطلب تعويضا من الشخص الذي أخبر عنه لإفترائه عليه ولا يجوز إقامة هذه الدعوى على الموظفين الرسميين من جراء ما هم جارين على تقديمه من الأخبارات المتعلقة بالجرائم التي اتصلت بعملهم بسبب وظائفهم.
2. على النائب العام أن يعلم المتهم بأسماء الأشخاص اللذين أخبروا عنه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك.

#### المادة 315:

للمدعي الشخصي في حال إعلان براءة المتهم أو عدم مسؤوليته أن يطلب منه تعويضا عن الضرر الحاصل بخطئه المستفاد من الأفعال المذكورة في قرار الإحالة.

#### المادة 316:

إن طلب العطل والضرر سواء قدمه المتهم بحق الشخص الذي أخبر عنه أو المدعي الشخصي ام قدمه المدعي الشخصي بحق المتهم أو المحكوم عليه يعرض على محكمة الجنايات قبل صدور الحكم وإلا كان مردودا.

#### المادة 317:

وللمتهم إذا لم يكن قد عرف المخبر للمدعي الشخصي في الحال المبينة في المادة 315 أثناء المحاكمة وللأشخاص الذين لم يكونوا خصوما في الدعوى لدى محكمة الجنايات أن يقدموا طلبهم التعويض إلى المحاكم المدنية بعد صدور الحكم عن محكمة الجنايات.

#### المادة 318:

يقضي على المتهم المحكوم عليه برسوم ونفقات الدعوى الواجبة للدولة وللمدعي الشخصي.

#### المادة 319:

يحكم برسوم ونفقات الدعوى على المدعي الشخصي غير الحق في دعواه ويمكن إعفاؤه منها كلها أو بعضها إذا اتضح حسن نيته ويكون قرار الإعفاء مفصل الأسباب.

إذا عجل المدعي الشخصي مبلغا من المال لتأمين الرسوم والنفقات فرد إليه ما يزيد منها عن المقدار المحكوم به عليه.

#### المادة 320:

إذا اعتبرت المحكمة أن الفعل المسند إلى المتهم لا يؤلف جنابة بل جنحة أو مخالفة تبقى يدها على الدعوى وتحكم بها.

#### المادة 321:

يسجل الحكم بعد صدوره في سجل المحكمة الخاص بالأحكام. ويحفظ أصل الحكم مع أوراق الدعوى العائدة إليه.

#### المادة 322:

1. إذا قرر قاضي الإحالة إحالة شخص لم يمكن القبض عليه أو لم يحضر إلى المحكمة خلال عشرة أيام اعتبارا من تاريخ تبليغه القرار في موطنه أو العثور به بعد أن يكون قد حضر أو قبض عليه فعلى رئيس محكمة الجنايات أو نائبه أن يصدر قرارا لاعطائه عشرة أيام جديدة للحضور وإلا يعتبر فارا من وجه العدالة وجرّد من الحقوق المدنية وتوضع أمواله تحت إدارة الحكومة مادام فارا ومنع من إقامة أي دعوى خلال هذه المدة.
2. ويذكر في القرار أيضا نوع الجناية والأمر بالقبض عليه.
3. وعلى كل من يعلم بمحل وجوده أن يخبر عنه.

#### المادة 323:

1. ينشر قرار الإحالة ويعلق على سكن المتهم الأخير وفي ساحة بلدته وعلى باب قاعة محكمة الجنايات.
2. يبلغ النائب العام في الحال القرار المذكور إلى أمين السجل العقاري المختص لوضع إشارة الحجز على عقارات المتهم وإلى رئيس إدارة أملاك الدولة.



### المادة 324:

بعد انقضاء مهلة العشرة الأيام المعينة في المادة 322 تشرع محكمة الجنايات بمحاكمة المتهم غيابيا.

### المادة 325:

1. لا يقبل وكيل عن المتهم في المحاكمة الغيابية.
2. وإذا كان المتهم خارج الأراضي السورية أو تعذر حضوره إلى المحاكمة فيحق لأقاربه وأصدقائه تقديم معذرتة وإثبات مشروعيتها.

### المادة 326:

إذا قبلت المحكمة المعذرة قررت إرجاء محاكمة المتهم ووضع أمواله تحت إدارة الحكومة مدة مناسبة باعتبار ماهية المعذرة وبعد المسافة.

### المادة 327:

1. فيما عدا الحالة المبينة في المادة السابقة تقرر المحكمة إجراء المحاكمة غيابيا.
2. يلقي الكاتب قرار الإحالة وسند تبليغ قرار الإحالة والمحاضر الخبرية لشهره وتعليقه ثم تستمع المحكمة لأقوال النائب العام بهذا الصدد وتقضي في الدعوى.
3. إذا كانت التحقيقات الجارية غير موافقة للقانون أعلنت المحكمة بطلان ما سبق وأمرت بتجديدها ابتداء من المعاملة الأولى المخالفة للقانون.
4. أما إذا كانت التحقيقات موافقة للقانون نظرت المحكمة في التهم الموجهة إلى المتهم وفي دعوى التعويضات الشخصية.

### المادة 328:

إذا حكم على المتهم الغائب تخضع أمواله اعتبارا من صيرورة الحكم نافذا، للأصول المتبعة في إدارة أموال الغائب ولا تسلم هذه الأموال إليه أو إلى مستحقها من بعده إلا عند سقوط الحكم الغيابي.

### المادة 329:

تعاين خلاصة الحكم الصادر على المتهم خلال ثمانية أيام من تاريخ صدور الحكم بمعرفة النائب العام وذلك بنشر خلاصة الحكم في الجريدة الرسمية وفي إحدى الصحف المحلية وتعليقها على باب سكن المتهم الأخير وفي ساحة بلدته وعلى باب قاعة محكمة الجنايات وتبلغ أيضا إلى أمين السجل العقاري المختص وإلى رئيس إدارة أملاك الدولة.

### المادة 330:

يصبح الحكم نافذا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

### المادة 331:

1. لا يسوغ أن يكون غياب أحد المتهمين في حد ذاته سببا لإرجاء المحاكمة أو تأخير النظر في الدعوى حق بقيته من المتهمين.
2. للمحكمة أن تقرر بعد محاكمة المتهمين الحاضرين تسليم المواد الجرمية المحفوظة في مستودع الأمانات إذا طلبها أصحابها أو مستحقوها ويمكنها أن تقرر تسليمها بشرط إعادتها إلى المحكمة عند طلبها.
3. ويجب على الكاتب قبل تسليم هذه المواد أن ينظم بها محضرا بين فيه عددها وأوصافها وإن أهمل ذلك عوقب بالغرامة المنصوص عليها في المادة 204.

### المادة 332:

في مدة وجود أموال المتهم الغائب تحت إدارة الحكومة تعطى لزوجّه وأولاده ووالديه ومن يعولهم شرعا نفقة شهرية من واردات أملاكه تعينها المحكمة المدنية العائد إليها الأمر. كما يجوز للمدعي الشخصي أن يستصدر من المحكمة ذاتها قرارا باستيفاء مقدار مؤقت من التعويضات المحكوم له بها في مقابل كفالة أو بدونها.

### المادة 333:

إذا سلم المتهم الغائب نفسه إلى الحكومة أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة المحكوم بها بالتقادم فيعتبر الحكم وسائر المعاملات الجارية، اعتبارا من صدور مذكرة إلقاء القبض أو قرار المهلة، ملغاة حكما، وتعاد المحاكمة وفقا للأصول العادية.

### المادة 334:

إذا لم يمكن في الحالة المبينة في المادة السابقة استماع بعض الشهود أمام المحكمة فيقرأ في الجلسة ما هو مدون في أوراق الدعوى من أقوالهم وإفادات شركاء المتهم في الجريمة. ويقرأ أيضا ما يراه الرئيس من تلك الأوراق مساعدا على ظهور الحقيقة.

### المادة 335:

إذا لم يحكم على المتهم الغائب بعد استلامه ومحاكمته تجديدا فيسوغ للمحكمة أن تعفيه من نفقات المحكمة الغيابية كما يسوغ لها أن تقرر نشر القرار الصادر لمصلحته بالطرق المبينة في المادة 329.

### المادة 336:

تقبل الطعن بطريق النقض:

الأحكام الصادرة بالدرجة الأخيرة في الجنايات والجنح والمخالفات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

### المادة 337:

لا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا انبنى عليها منع السري في الدعوى.

ولا يعتبر انفاذ الأحكام المذكورة رضوخا لها.

### المادة 338:

لا يقبل الطعن بطريق النقض في الحكم مادام الطعن فيه بطريق الاعتراض جائزا.

### المادة 339:

للنيابة العامة والمدعي الشخصي والمسؤول بالمال كل فيما يخص به الطعن بطريق النقض في الحكم الغيابي الصادر عن محكمة الجنايات بجنابة.

### المادة 340:

يكون الطعن بالنقض:

أ. من حق المحكوم عليه.

ب. من حق المسؤول بالمال والمدعي الشخصي فيما يتعلق بالإلزامات المدنية دون سواهما.

ج. من حق النيابة العامة وإذا كان الحكم صادرا وجاهيا بعقوبة الإعدام وجب عليها أن تعرض

القضية على محكمة النقض مشفوهة بمذكرة برأيها في الحكم خلال شهر على الأكثر من

انقضاء مدة الطعن على الطرفين.

د. تنظر محكمة النقض في إبرام أو نقض حكم الإعدام المعروض عليها بمقتضى الفقرة

السابقة.

### المادة 341:

أ. يقبل الطعن بطريق النقض في القرارات الصادرة عن قاضي الإحالة في الأحوال الآتية:

ب. قرارات الإحالة الجنائية، يقبل الطعن فيها من جانب النيابة العامة والمتهم.

ج. قرارات الإحالة أمام محاكم الجench أو المخالفات. يقبل الطعن فيها من جانب النيابة العامة والمدعى عليه إذا فصلت في موضوع الاختصاص أو في مسائل لا تملك محكمة الأساس تعديلها.

د. قرارات منع المحاكمة. يقبل الطعن فيها من جانب النيابة العامة وبالتبعية من جانب المدعي الشخصي ويقبل الطعن فيها من المدعي الشخصي طعناً أصلياً إذا قضت بعدم الاختصاص أو برد الدعوى أو إذا ذهل القاضي عن الفصل في حد أسبابه المدعى.

#### المادة 342:

لا يقبل الطعن بالنقض إلا في الأحوال التالية:

1. إذا كان الحكم المطعون فيه مبني على مخالفة القانون أو على خطأ في تفسيره.
2. إذا وقع بطلان في الحكم.
3. إذا وقع في الإجراءات بطلان أثر في الحكم.
4. الذهول عن الفصل في حد الطلبات أو الحكم مما يجاوز طلب الخصم.
5. صدور حكمين متناقضين في الواقعة الواحدة.
6. خلو الحكم من أسبابه الموجبة أو عدم كتابتها أو غموضها.

ولا يصح اعتبار أن الإجراءات قد روغت أثناء الدعوى ومع هذا فيحق للخصم أن يثبت بكافة الطرق أن تلك الإجراءات قد أهملت أو خولفت وذلك إذا لم تكن مذكورة في عرض الجلسة ولا في الحكم فإذا ذكر في المحضر أنه أتي بها فلا يجوز البت بعدم اتباعها إلا بطريق الطعن بالتزوير.

#### المادة 343:

1. ميعاد طلب النقض ثلاثون يوماً.
2. وبدأ هذا الميعاد في الحكم الوجاهي من اليوم الذي يلي تاريخ صدوره بحق من وجهه الطاعن أو تبليغه إليه إذا كان بهيئة الوجاهي.

3. ويبدأ في الحكم الغيابي في الجرح والمخالفات من اليوم الذي يلي تاريخ انقضاء ميعاد الاعتراض.

4. أما قرارات قاضي الإحالة فميعاد طلب نقضها ثلاثة أيام تبدأ في حق النيابة العامة من اليوم الذي يلي تاريخ صدور القرار، وفي حق المتهم والمدعي الشخصي من اليوم الذي يلي تاريخ التبليغ.

#### المادة 344:

1. يقدم الطعن باستدعاء يسجل في ديوان المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه. ويؤشر عليه من قبل رئيس المحكمة والكاتب بتاريخ تسجيله.
2. ويجب أن يكون الاستدعاء موقعاً من الطاعن بالذات أو من وكيله القانوني أو المنتدب من قبل محكمة الجنايات.

#### المادة 345:

تسجيل استدعاء الطعن يستوجب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ولا يؤثر في مذكرات التوقيف الصادرة قبله.

#### المادة 346:

1. إذا لم يكن الطعن مرفوعاً من النيابة العامة أو من المحكوم عليه بعقوبة مانعة للحرية أو من موظف عام بالإضافة إلى وظيفته وجب على الطاعن أن يودع في الخزينة في ميعاد الطعن مقدار التأمين المنصوص عليه في قانون الرسوم والتأمينات القضائية تحت طائلة الرد.
2. يعفى من إيداع التأمين المتكلفون بالإيداع الذين حصلوا على قرار جعل الإعفاء من جنبة المعونة القضائية وفقاً للقواعد المنصوص عليها في قانون المعونة القضائية.

#### المادة 347:

لا يقبل استدعاء الطعن إذا كان الطاعن محكوما عليه بمقتضى الحكم المطعون فيه بعقوبة مانعة للحرية لمدة تزيد على سنة أخرى ما لم يكن موقوفاً أو أخل سبيله بكفالة قبل صدور الحكم أو لم يصدر قرار بموقيفه.

#### المادة 348:

على رئيس المحكمة مصدرة الحكم أن يبلغ الطاعن أو حاضره وجوب إكمال النواقص الشكلية في الملف خلال ميعاد الطعن وأن يأخذ توقيعه على ذلك.

#### المادة 349:

1. على رئيس ديوان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه أن يبلغ إلى المحكوم عليه بالذات إن كان موقوفاً أو إلى محل إقامته صورة عن استدعاء الطعن المقدم من النيابة العامة أو المدعي الشخصي في ميعاد ثمانية أيام تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ تسجيل الاستدعاء.
2. ويحق للمحكوم عليه خلال ثمانية أيام من اليوم الذي يلي التبليغ أن يقدم لائحة جوابية على أسباب النقص بواسطة ديوان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه.

#### المادة 350:

1. عندما تكمل أوراق الطعن يرسل رئيس ديوان المحكمة أوراق النقص وملف الدعوى مرقبتين بجدول مصدق مما يضمنه من الأوراق إلى النيابة العامة فترفعها برمجها إلى التابع العام لدى محكمة النقض.
2. تسجل الأوراق في سجلاتها الخاص ثم يرفعها التابع العام لدى محكمة النقض إلى الدائرة الجزائية مرقبة بمطالبته في مدة ثمانية أيام على الأكثر من وصولها إلى ديوانه.

#### المادة 351:

تنظر المحكمة أوراق الطعن فإذا وجدت أن الاستدعاء مقدم عن ليس له حق الطعن أو أن الشرائط الشكلية ناقصة أو لم تكمل في الميعاد القانوني قررت رد الاستدعاء في الشكل.

#### المادة 352:

إذا كان الاستدعاء مقبولا في الشكل فلا حاجة لإصدار قرار خاص بذلك بل تنظر المحكمة في أسباب النقض وتفصل فيها بالرد أو القبول.

#### المادة 353:

على المحكمة إذا كان الطعن واقعا من المحكوم عليه أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت في الملف أن الحكم المطعون فيه مشوب بإجراء آيل للنظام العام أو أن المحكمة التي أصدرته لم تكن مشكلة وفقا للقانون أو لم تكن مختصة للفصل في الدعوى أو إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري على واقعة الدعوى.

#### المادة 354:

إذا ردت جميع أسباب الطعن ولم تجد المحكمة سببا للنقض من تلقاء نفسها عملا ب المادة السابقة ردت استدعاء الطعن في الموضوع.

#### المادة 355:

في الحاليين المبينين في المادتين 351 و 354 تحكم المحكمة بمصادرة التأمين إذا كان قد أودع عملا ب المادة 346 وبالرسوم والمصاريف وتأمراً بإعادة الأوراق إلى المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه.

#### المادة 356:

إذا أهملت أسباب الحكم على الخطأ في القانون أو وقع خطأ في ذكر النص القانوني أو في وصف الجريمة أو في صفة المحكوم عليه أو أي خطأ آخر وكانت العقوبة المحكوم بها هي المفترضة في



القانون للجريمة حسب الوقائع المبينة في الحكم تصحح محكمة النقض الخطأ الذي وقع وترد الطعن بالنتيجة.

#### المادة 357:

ترسل المحكمة صورة طبق الأصل عن الحكم يرد الطعن إلى النائب العام لديها خلال ثلاثة أيام من صدوره فيحيلها إلى النائب العام لدى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه.

#### المادة 358:

1. إذا قبلت المحكمة سببا من أسباب النقض أو وجدت سببا له من تلقاء نفسها عملا ب

المادة 353 قررت نقض الحكم المطعون فيه وإرجاع التأمين إذا كان قد أودع في الخزينة وأمرت بإعادة الأوراق إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المنقوض لتحكم في الدعوى من جديد.

2. وإذا كان الطعن للمرة الثانية ورأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وجب عليها الحكم في الموضوع وهنا عند الاقتضاء تحديد جلسة لنظره وتتبع في المحاكمة الإجراءات المفترضة للجريمة موضوع الطعن.

#### المادة 359:

يعاد التأمين إلى مودعه ولو ذهل الحكم عن النص على الإعادة.

#### المادة 360:

لا ينقض من الحكم إلا ما كان متعلقا بالوجوه التي بني عليها النقض، ما لم تكن التجزئة غير ممكنة.

#### المادة 361:

إذا لم يكن الطعن مقدما من النيابة العامة فلا ينقض الحكم إلا بالنسبة لمن قدم الطعن.

#### المادة 362:

إذا كان مقدم الطعن أحد المحكوم عليهم وكانت الأسباب التي بني عليها النقض تتعلق بغيره من المحكوم عليهم معه في الدعوى فيحكم بنقض الحكم بالنسبة إليهم أيضا ولو لم يطعنوا فيه.

#### المادة 363:

يترتب على رد استدعاء الطعن صيرورة الحكم المطعون فيه مبرما بحق مقدمه. ولا يجوز له أن يأتي حال أن يطعن فيه مرة ثانية.

#### المادة 364:

إذا نقض الحكم بناء على طعن أحد الخصوم غير النيابة العامة فلا يضر الطاعن بطعنه.

#### المادة 365:

يتحتم على الجهة التي صدر عنها الحكم المنقوض اتباع النقض والعمل به.

#### المادة 366:

1. إذا تلقى النائب العام أمرا خطيا من وزير العدل بعرض أضبارة دعوى على الغرفة الجزائية لوقوع إجراء فيها مخالف للقانون أو لصدور حكم أو قرار فيها مخالف للقانون.
2. وكان لم يسبق محكمة النقض التدقيق في الإجراء أو الحكم أو القرار المطعون فيه فعليه أن يقدم الأضبارة إلى الغرفة الجزائية مرفقة بالأمر الخطي وأن يطلب بالاستناد إلى الأسباب الواردة فيه إبطال الإجراء أو نقض الحكم أو القرار.
3. إذا قبلت المحكمة الأسباب المذكورة نقضت الحكم أو القرار أو أبطلت الإجراء المطعون فيه.
4. ليس للنقض الصادر عملا بهذه المادة أي أثر إلا إذا وقع لصالح المدعى عليه أو المحكوم عليه.

#### المادة 367:

- أ. يجوز طلب إعادة المحاكمة في دعاوى الجناية والجنحة أيا كانت المحكمة التي حكمت بها والعقوبة التي قضت بها وذلك في الأحوال التالية:

ب. إذا حكم على شخص بجريمة القتل وقامت بعد ذلك أدلة كافية تثبت أن المدعى قتله هو حي.

ج. إذا حكم على شخص بجناية أو جنحة وحكم فيما بعد على شخص آخر بالجرم نفسه وكان الحكمين لا يمكن التوفيق بينهما وينتج عن ذلك ما يؤيد براءة أحد المحكوم عليهما.

د. إذا حكم على شخص وبعد صدور الحكم قضي بالشهادة الكاذبة على من كان قد شهد عليه بالمحكمة ولا تقبل شهادة هذا الشاهد في المحاكمة الجديدة.

هـ. إذا وقع أو ظهر بعد الحكم حدث جديد أو أبرزت مستندات كانت مجهولة حين المحاكمة وكان من شأن ذلك إثبات براءة المحكوم عليه.

#### المادة 368:

يعود طلب إعادة المحاكمة:

أ. في الأحوال الثلاث الأولى:

1. لوزير العدل.

2. للمحكوم عليه وولييه الشرعي إذا كان قاصر الأهلية.

3. لزوجيه وأصوله وورثته وللمن أوصى له إذا كان ميتا أو ثبتت غيبته بحكم القضاء.

4. لمن عهد إليه المحكوم عليه بطلب الإعادة صراحة.

ب. في الحالة الرابعة لوزير العدل وحده.

#### المادة 369:

يحيل وزير العدل طلب الإعادة على الغرفة الجزائية في محكمة النقض ولا يقرر إحالته إذا وجده مبنيا على أسباب.

#### المادة 370:

1. إذا لم يكن الحكم الذي طلبت الإعادة من أجله قد نفذ فيتوقف إنفاذه حتما من تاريخ إحالة وزارة العدل طلب الإعادة على محكمة النقض.
2. وإذا كان المحكوم عليه موقوفا جاز وقف إنفاذ الحكم بناء على أمر وزير العدل إلى أن تفصل محكمة النقض في طلب الإعادة.
3. ولها المحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ في قرارها القاضي بقبول طلب إعادة المحاكمة.

#### المادة 371:

إذا قررت الغرفة الجزائية في محكمة النقض قبول طلب الإعادة أحالت القضية على محكمة من درجة المحكمة التي أصدرت الحكم بالأساس.

#### المادة 372:

إذا تعذر الشروع من جديد في إجراء المحاكمة الشفاهية بحضور جميع ذوي العلاقة في الدعوى أما لوفاة المحكوم عليهم أو جنونهم أو فرارهم أو محاكمة كلهم أو بعضهم أو عدم مسؤوليتهم جزائيا واما لسقوط الدعوى أو الحكم بالتقادم، فبعد أن تتخذ الغرفة الجزائية في محكمة النقض قرارا باستحالة المحاكمة الشفاهية الحد الأسباب المبينة آنفا تتولى بنفسها نظر الدعوى بالأساس بحضور المدعين الشخصيين إن وجدوا وبحضور وكلاء تعيينهم للمحكوم عليهم إن كانوا قد توفروا وتبطل من الحكم أو الأحكام السابقة ما صدر منها بغير وجه حق وتعيد إلى ذكرى المتوفين شرفهم المملووم إذا لزم الأمر.

#### المادة 373:

إذا كان إبطال الحكم الصادر بحق أحد المحكوم عليهم الأحياء يؤدي إلى انتفاء كل فعل يحكم عليه جرما فلا إعادة المحاكمة على محكمة أخرى وتكتفي الغرفة الجزائية بإبطال الحكم.

#### المادة 374:

إذا توفى المتهمون أو أصبحوا في حال جنون منذ قرار المحكمة بإبطال الحكم الصادر بحقهم قررت الغرفة الجزائية في محكمة النقض بناء على طلب النائب العام إلغاء قرارها القاضي بإحالة الدعوى على محكمة أخرى وفصلت فيها وفقا للمادة 372.

#### المادة 375:

1. إذا طلب المحكوم عليه تعويضا عن الضرر الذي أصابه من جراء الحكم السابق جاز للمحكمة أن تحكم له به في الحكم الصادر ببراءته.
2. يعود بعد طلب التعويض، إذا كان المحكوم عليه ميتا، لزوجه وأصوله وفروعه. ولا حق لغيرهم من الأقارب أن يطالبوا بالتعويض ما لم يثبت أن الحكم سبب لهم ضررا ماديا.
3. يجوز طلب التعويض في جميع أدوار إعادة المحاكمة.

#### المادة 376:

1. تتحمل الدولة التعويض المحكوم به، ولها أن ترجع به على المدعي الشخصي أو المخبر أو شاهد الزور الذين كانوا السبب في صدور الحكم بالعقوبة.
2. يحصل التعويض كالرسوم والنفقات القضائية.

#### المادة 377:

1. يعجل طالب الإعادة رسوم ونفقات الدعوى حتى صدور القرار بقبول طلب الإعادة.
2. أما الرسوم والنفقات اللاحقة فيؤمناها الدولة.
3. إذا أدت إعادة المحاكمة بالنتيجة إلى حكم بالعقوبة قضي على المحكوم عليه برسوم ونفقات الدعوى.
4. ويقضي بهذه الرسوم والنفقات على طالب الإعادة إذا ظهر غير محق في طلبه.

#### المادة 378:

1. يعلق الحكم الصادر براءة المحكوم عليه بنتيجة إعادة المحاكمة على باب دار الحكومة أو البلدية في البلدة التي صدر فيها الحكم الأول وفي محل وقوع الجرم وفي موطن طالبي إعادة وفي الموطن الأخير للمحكوم عليه إن كان ميتا.
2. ينشر حكم البراءة حتما في الجريدة الرسمية وينشر أيضا إذا استدعى ذلك طالب إعادة في خمس صحف يختارها وتتحمل الدولة نفقات النشر.

#### المادة 379:

1. في جميع دعاوى التزوير وحاليا تبرز الورقة المدعى تزويرها إلى قاضي التحقيق أو المحكمة ينظم الكاتب محضرا مفصلا بظاهر حالها يوقعه القاضي أو رئيس المحكمة والكاتب والشخص الذي أبرزها وخصمه في الدعوى إن وجد كما يوقع المذكورون كل صفحة من الورقة نفسها معا لتبديلها وتحفظ في دائرة التحقيق أو قلم المحكمة.
2. إذا تعذر على بعض الحاضرين توقيع الورقة والمحضر أو استكفوا عن توقيعها صرح بذلك في المحضر.
3. إذا لم تراع أحكام هذه المادة غرم الكاتب بالغرامة المنصوص عليها في المادة 204.

#### المادة 380:

- إذا جلبت الورقة المدعى تزويرها من إحدى الدوائر الرسمية فعلها الموظف المسؤول عنها وفقا للمادة السابقة وإلا استهدف للغرامة المبينة في المادة 204.

#### المادة 381:

- يجوز الادعاء بتزوير الأوراق وإن كانت قد اتخذت مدارا لمعاملات قضائية أو غيرها من المعاملات.

#### المادة 382:

1. كل موظف رسمي أو شخص عادي استودع ورقة ادعي تزويرها يجبر على تسليمها إذا كلف ذلك بقرار من المحكمة أو قاضي التحقيق مفصل الأسباب.
2. وإذا رفض ذلك أكره بالحبس.
3. يرى القرار ومحضر التسليم ذمة الشخص المودعة لديه الورقة تجاه ذوي العلاقة بها.

#### المادة 383:

تجري أحكام المواد السابقة على الأوراق المبرزة إلى قاضي التحقيق أو المحكمة للمقابلة والمطابقة.

#### المادة 384:

1. يجبر الموظفون الرسميون على تسليم ما يمكن أن يكون لديهم من الأوراق الصالحة للمقابلة والمطابقة ويكرهون على ذلك بالحبس إذا لزم الأمر.
2. يرى القرار الصادر بها الشأن ومحضر التسليم ذمة الشخص المودعة لديه الورقة تجاه ذوي العلاقة بها.

#### المادة 385:

1. متى لزم جلب سند رسمي ترك للشخص المودع لديه صورة عنه مطابقة له يصدقها رئيس المحكمة التابع له هذا الشخص ويشرح الكيفية في ذيلها.
2. وإذا كانت الورقة مودعة لدى موظف رسمي قامت الصورة لديه مقام الأصل إلى حين استرجاعه ويمكن هذا الموظف أن يعطي نسخا عن الصورة المصادقة مع الشرح المذيلة به.
3. أما إذا كان السند المطلوب مدرجا في سجل ولا يمكن نقله منه جاز للمحكمة أن تقرر جلب السجل لديهما وأن تصرف النظر عن المعاملة المبينة آنفا.

## المادة 386:

1. تصلح الأوراق العادية مدارا للمقابلة والمطابقة إذا تصادق عليها الخصمان.
2. واما إذا كان الحائز عليها من غير الموظفين الرسميين فلا يجبر على تسليمها في الحال وإن اعترف بوجودها لديه، وإنما يسوغ للمحقق أو للمحكمة بعد جلبه لتسليم الورقة أو بيان سبب امتناعه عن ذلك أن تكرهه بالحبس إذا اتضح لها أن امتناعه لا يستند إلى سبب مقبول.



#### المادة 387:

من استشهد بشأن ورقة مدعى تزويرها بكلف بتوقيعيها إذا ظهر أن له اطلاع عليها.

#### المادة 388:

إذا ادعى الخصم المختص بالتزوير أن مرتكب السند مزوره أو متدخل في تزويره أو تبين من التحقيقات أن المزور أو المتدخل بالتزوير لا يزال حيا وأن دعوى التزوير لم تسقط بالتقادم فيصار إلى تحقيق دعوى التزوير جزائيا على الوجه المبين سابقا.

#### المادة 389:

1. للمحكمة المقامة لديها الدعوى أن تقرر عند الادعاء بالتزوير أمامها متابعة النظر في الدعوى أو التوقف عنها بعد استطلاع رأي النائب العام.
2. أما إذا كانت الدعوى مقتصرة على التعويضات الشخصية فتؤجل المحكمة النظر فيها إلى أن يكلم في دعوى التزوير بصورة أصلية.

#### المادة 390:

إذا ادعى أحد الخصمين أثناء التحقيق أو المحكمة في الدعوى أن الورقة المبرزة مزورة سئل خصمه هل في نيته استعمالها.

#### المادة 391:

1. إذا أجاب الخصم أنه لا ينوي استعمال الورقة المدعى تزويرها أو سكت عن الجواب ثمانية أيام فلا يؤخذ بها في الدعوى.
2. أما إذا أجاب بالإيجاب فيصار إلى نظر دعوى التزوير الطارئة من ضمن الدعوى الأصلية.

#### المادة 392:

يمكن للمحكمة في دعوى التزوير أن تستكتب المدعى عليه أو المتهم، لديها أو بواسطة محكمة أخرى فإن أبى صرح بذلك في المحضر.

#### المادة 393:

1. إذا تبين للمحكمة جزائية كانت أم مدنية، أثناء نظر الدعوى ما يلمح إلى وقوع تزوير ويشير إلى مرتكبه قام رئيس المحكمة أو النائب العام لديها بإحالة الأوراق اللازمة إلى النائب العام التابع له محل وقوع هذا الجرم أو محل وجود فاعله.
2. لرئيس المحكمة أو النائب العام لديها أن يصدر مذكرة توقيف بحق المدعى عليه إن كان حاضرا في الدعوى.

#### المادة 394:

1. إذا تبين أن الأسناد الرسمية مزورة بكاملها أو ببعض من درجاتها قضت المحكمة التي تنظر دعوى التزوير بإبطال مفعول السند أو إعادته إلى حاله الأصلية بشطب ما ألصق به أو إثبات ما حذف منه.
2. ويسطر في ذيل السند خلاصة عن حكم المحكمة.
3. تعد الأوراق التي اتخذت مدارا للمقابلة والمطابقة إلى مصادرها أو إلى الأشخاص الذين قدموها وإلا استهدف الكاتب للغرامة المنصوص عليها في المادة 204.

#### المادة 395:

1. تجري التحقيقات بدعاوى التزوير وفقا للأصول المتبعة في سائر الجرائم.
2. يحق لرئيس محكمة الجنايات والنائب العام ومعاونيه وقضاة التحقيق وقضاة الصلح علاوة على الصلاحيات الممنوحة لهم أن يدخلوا مساكن الأشخاص المظنون فيهم أنهم يقلدون خواتم الدولة الرسمية ويزورون مسكوكاتها وأوراقها النقدية وطوابعها الأميرية أو يدخلون مثل هذه الأشياء المقلدة أو المزورة إلى الأراضي السورية أو يتوسطون في تداولها حتى ولو كانت مساكن هؤلاء الأشخاص خارجة عن منطقة الموظفين المذكورين.

3. تجري أحكام الفقرة السابقة في تعقب إجراءات المنصوص عليها في المادتين 671 و 672 من قانون العقوبات.

#### المادة 396:

1. إذا أبدى أحد الحاضرين أثناء انعقاد المحكمة في جلسة علنية أو أثناء إجراء تحقيق في محل ما على مرأى من الجمهور علامة استحسان أو استهجان أو حركة ضوضاء بأي صورة كانت أمر رئيس المحكمة أو المحقق بطرده.
2. فإن أبى الإذعان أو عاد بعد طرده أمر القاضي بتوقيفه وإرساله مع الأمر الصادر بهذا الشأن إلى محل التوقيف فيبقى موقوفاً أربعاً وعشرين ساعة على الأكثر.

#### المادة 397:

1. إذا تخلل الضوضاء إهانة أو اعتداء آخر يستلزم عقوبة تكميلية أو جنحية أثناء المحاكمة أجريت المحكمة تحقيقاً في الحال وقضت بالعقوبة التي يستوجبها الفعل قانوناً.
2. ويخضع حكمها هذا لطرق المراجعة التي تخضع لها الأحكام الصادرة عنها.

#### المادة 398:

إذا كان الجرم الواقع جنابة نظم رئيس المحكمة محضراً بالواقع وأمر بتوقيف المدعى عليه وأحالته على النائب العام لإجراء المقتضى.

#### المادة 399:

إذا اقتضت الدعوى سماع إفادة رئيس الجمهورية انتقل المحقق أو رئيس المحكمة أو القاضي الذي يعينه رئيس المحكمة مع الكاتب واستمع لإفادته بموجب محضر ينظمه بوجه الأصول ويضمه إلى أوراق الدعوى.

#### المادة 400:

تبلغ رجال السلك الدبلوماسي مذكرات الدعوة بواسطة وزارة الخارجية.

#### المادة 401:

إذا كان الشخص المدعو لدى القضاء منتظما في الجيش أو في البحرية بلغ مذكرة الدعوة بواسطة رئيس فرقته.

#### المادة 402:

فيما عدا الرجال الرسمي المذكورين في المواد السابقة يدعى جميع الشهود أيا كانوا ويستمع لإفادتهم لدى القضاء وفقا للأصول المتعلقة بسماع الشهود من هذا القانون.

#### المادة 403:

1. إذا قبض على محكوم عليه بعد فراره وأنكر هويته عاد إلى المحكمة التي حكمت عليه أولا.
2. بعد أن تثبت المحكمة من هوية المحكوم عليه الفار تقضي بالعقوبة الإضافية المترتبة قانونا على فراره.
3. يجري حكم هذه المادة على المحكوم عليه بالإبعاد أو بالإخراج من البلاد إذا عاد إليها وقبض عليه فيها.

#### المادة 404:

تصدر المحكمة حكمها بإثبات هوية الفار ويفرض العقوبة الإضافية بعد استماع من يقضي من شهود النائب العام والمقبوض عليه بموجبها في جلسة علنية وإلا يعتبر الحكم باطلا.

#### المادة 405:

إذا فقدت أصول الأحكام الصادرة في دعاوى الجناية والجنحة أو الأوراق المتعلقة بتحقيقات أو محاكمات لم تفرتن بنتيجة بعد أو أتلقت بالتلف أو الحريق أو السيل أو بأسباب غير عادية أو سرقت وتعذرت إعادة تنظيمها طبقت القواعد المنصوص عليها في المواد التالية.

#### المادة 406:

1. إذا وجدت خلاصة الحكم أو نسخته المصادقة بصورة قانونية اعتبرت بمثابة أصل الحكم وحفظت في مكانه.
2. إذا كانت الخلاصة أو النسخة المذكورة في الفقرة السابقة موجودة لدى شخص عادي أو موظف رسمي أمر رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها إلى قلم هذه المحكمة، فإن أبى أكرهه بالحبس على التسليم.
3. ويمكن الشخص أو الموظف الموجود لديه خلاصة أو نسخة مصدقة عن الحكم التالف أو المسروق أو المفقود أن يخل عوض تسليمها صورة مجانية عنها.
4. يبرئ الأمر بتسليم الخلاصة أو النسخة ذمة الشخص الموجودة لديه تجاه ذوي العلاقة بها.

#### المادة 407:

1. إذا فقد أصل الحكم ولم يعثر على صورة مصدقة عنه واقعا عثر على قرار الظن والإحالة فيصار إلى إجراء محاكمة وإصدار حكم جديد.
2. وإن لم يكن ثمة قرار ظن أو إحالة أو لم يعثر عليها فتعاد المعاملات ابتداء من القسم المفقود من الأوراق.

#### المادة 408:

1. ينحل الخلاف على الاختصاص بطريق تعيين المرجع إذا وقعت جرمية وشرع في نظرها محكمتان أو في تحقيقها قاضيا تحقيق باعتبار أن الجرمية عائدة لكل منها أو إذا قرر كل من قاضي التحقيق أو المحكمتين عدم اختصاصه لتحقيقها أو نظرها أو قررت محكمة عدم اختصاصها لنظر دعوى أحال عليها قاضي التحقيق أو قاضي الإحالة ونشأ عما ذكر خلاف على الاختصاص وقف سير العدالة من جراء إنبرام القرانين المتناقضين في القضية نفسها.

2. يجري حكم هذه المادة إذا وقع الخلاف بين محكمة عادية ومحكمة استثنائية أو بين محكمتين استثنائيتين أو بين قضاة التحقيق لدى.

#### المادة 409:

1. يجوز للنائب العام والمدعي الشخصي والمدعى عليه أن يطلبوا تعيين المرجع باستدعاء يقدمونه إلى الغرفة الجزائية في محكمة النقض.
2. أما إذا كان الطلب يتعلق بخلاف على الاختصاص بين محكمتين أو قاضيين تابعين محكمة استثنائية واحدة فيقدم الطلب إلى هذه المحكمة.

#### المادة 410:

إذا ورد طلب تعيين المرجع من المدعي الشخصي أو المدعى عليه أمر رئيس محكمة النقض أو الاستئناف بإرسال صورته إلى الخصم وبإيداع النائب العام لدى كل من المرجعين القضائيين الواقع بينهما الخلاف نسخة عند إبداء رأيه فيه وإرسال أوراق الدعوى.

#### المادة 411:

يجب على المدعي الشخصي أو المدعى عليه الجواب على طلب تعيين المرجع المبلغ إليه وعلى النائب العام إبداء رأيه في مدة ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ التبليغ.

#### المادة 412:

1. إذا كان الخلاف واقعا بين محكمتين قررت كل منهما اختصاصها لنظر الدعوى وجب عليهما التوقف عن إصدار الحكم بمجرد اطلاعهما على طلب تعيين المرجع حل الخلاف بينهما.
2. ويتوقف قاضي الإحالة في مثل هذه الحال عن إصدار قراره وإنفاذه.
3. أما التدابير المؤقتة والتحقيقات فيمكن متابعتها بانتظار صدور القرار بتعيين المرجع.

#### المادة 413:

1. تنظر محكمة النقض في طلب تعيين المرجع بعد استطلاع رأي النائب العام لديها وتعيين في قرارها أي المرجعين القضائيين هو الصالح لتحقيق الدعوى أو نظرها وتقضي بصحة المعاملات التي أجرحنا المحكمة أو المحقق الذي قررت عدم اختصاصه.
2. وتنظر محكمة الاستئناف في الطلب المرفوع إليها وفق الأصول المذكورة في غرفة المذاكرة ولا يقبل قرارها أية مراجعة سوى النقض.

#### المادة 414:

إذا لم يكن المدعي الشخصي أو المدعى عليه محقا في طلبه تعيين المرجع جاز للمحكمة أن تقضي عليه بغرامة مائة ليرة سورية وبتعويض للخصم عند الاقتضاء.

#### المادة 415:

1. للغرفة الجزائية في محكمة النقض أن تقرر في دعوى الجناية والجنحة والمخالفة بناء على طلب النائب العام لديها نقل الدعوى إلى قاضي تحقيق آخر أو إلى محكمة أخرى من درجة المحكمة العائدة إليها نظر الدعوى في إحدى الحالتين الآتيتين:
  - أ. اقتضاء المحافظة على الأمن العام وذلك عندما يكون تحقيق الدعوى أو نظرها في منطقة قاضي التحقيق أو المحكمة من شأنه الإخلال بالأمن العام.

- ب. وجود الارتياح المشروع وذلك عندما تثير وقائع الحال الشبهة في نزاهة المحكمة.
2. يمكن أيضا نقل الدعوى بناء على طلب المدعى عليه أو المدعي الشخصي للارتياح المشروع.

#### المادة 416:

إذا مثل المدعي الشخصي أو المدعى عليه برضاه لدى محكمة أو قاضي تحقيق فليس له أن يستدعي نقل الدعوى إلا إذا كانت الأسباب الموجبة للارتياح المشروع قد ظهرت فيما بعد.

#### المادة 417:

1. للنائب العام أن يطلب رأساً إلى محكمة النقض نقل الدعوى للارتياح المشروع من المحكمة القائمة لديها.

2. أما طلب نقل الدعوى محافظة على الأمن العام فعليه أن يقدمها إلى وزير العدل مشفوعاً بالأسباب الموجبة له. ويقرر الوزير إحالة الطلب على محكمة النقض إذا اقتضت الحال.

#### المادة 418:

1. تنظر محكمة النقض في طلب نقل الدعوى فإن قررت نقلها قضت في القرار نفسه بصحة المعاملات التي أجرحنا المحكمة أو قاضي التحقيق الذي قرر نقل الدعوى من لدنه.
2. إذا قضت محكمة النقض برد الطلب حكمت بالغرامة والتعويض المبين في المادة 414.

#### المادة 419:

تجري أحكام المواد 411 و 412، إذا كان طلب نقل الدعوى مبنياً على سبب الارتياح المشروع.

#### المادة 420:

لا يمنع رد طلب نقل الدعوى من تقديم طلب جديد بنقلها بالاستناد إلى أسباب جديدة ظهرت بعد قرار الرد.

#### المادة 421:

تنظم السجون ومحال التوقيف مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

#### المادة 422:

ينفذ قاضي التحقيق وقاضي الصلح مرة واحدة في الشهر ورؤساء المحاكم الجزائية مرة واحدة كل ثلاثة أشهر على الأقل الأشخاص الموجودين في حال التوقيف والسجون.



#### المادة 423:

لرؤساء المحاكم الجزائية وقضاة التحقيق وقضاة الصلح أن يأمرؤا حراس محال التوقيف والسجون بإجراء التدابير التي يقتضيها التحقيق والمحاكمة.

#### المادة 424:

على كل من علم بتوقيف أحد الناس في المكان غير التي أعدتها الحكومة للحبس والتوقيف أن يخبر بذلك النائب العام أو قاضي التحقيق أو قاضي الصلح.

#### المادة 425:

1. عندما يبلغ الموظفون المذكورون في المادة السابقة مثل هذا الخبر عليهم أن يبتدروا في الحال إلى المحل الحاصل فيه التوقيف وأن يطلقوا سراح من كان موقوفا بصورة غير قانونية.
2. وإذا تبين لهم سبب قانوني موجب للتوقيف أرسلوا الموقوف في الحال إلى النائب العام أو قاضي الصلح العائد إليه الأمر.
3. وعليهم أن ينظموا محضرا بالواقع.
4. وإذا أهملوا العمل بما تقدم عدوا شركاء في جريمة حجز الحرية الشخصية وجرت المتابعة بحقهم بهذه الصفة.

#### المادة 426:

تجري إعادة الاعتبار المنصوص عليها في المادتين 158 و159 من قانون العقوبات وفقا للأصول التالية:

#### المادة 427:

يقدم المحكوم عليه طلب إعادة اعتباره إلى قاضي الإحالة ويعين فيه أي من المادتين المذكورتين من قانون العقوبات تنطبق حاله عليها.

#### المادة 428:

يدرس قاضي الإحالة الطلب ويتحقق من استيفاء الطالب الشروط المقتضاة ثم يحيل الأوراق إلى النائب العام لإبداء مطالبه.

#### المادة 429:

1. إذا كانت إعادة الاعتبار مما تنطبق عليه أحكام المادة 159 من قانون العقوبات وكانت شروطها متوافرة كلها أصدر قاضي الإحالة قراره بقبول الطلب.
2. يرسل القاضي صورة مصدقة عن قراره إلى النائب العام فيودعها المحكمة التي حكمت على المستدعي بالدرجة الأخيرة لنشر الكيفية على هامش حكمها في سجل الأحكام.

#### المادة 430:

1. إذا كانت إعادة الاعتبار مما تنطبق عليه أحكام المادة 185 من قانون العقوبات أبدى قاضي الإحالة رأيه في الطلب وأرسل الأوراق بواسطة النيابة العامة إلى المحكمة التي حكمت على المستدعي بالدرجة الأخيرة.
2. ويعود لهذه المحكمة أمر إصدار القرار بقبول الطلب أو برفضه بعد أخذ مطالبة النيابة العامة.

#### المادة 431:

إذا قررت المحكمة قبول الطلب أمرت في القرار نفسه بشرح الكيفية على هامش الحكم الأول في سجل الأحكام.

#### المادة 432:

إذا رد طلب إعادة الاعتبار فلا يسوغ تجديده قبل مضي سنة عليه ابتداء من تاريخ تبليغ قرار الرفض.

#### المادة 433:

على النيابة العامة تبليغ القرار الصادر بإعادة الاعتبار إلى دائرة السجل العدلي لنقض الحكم من سجل المحكوم عليه.

#### المادة 434:

1. تسقط دعوى الحق العام بوفاة المدعى عليه أو بالعفو العام أو بالتقادم وتسقط تبعا لسقوط الحق الشخصي في الأحوال المنصوص عليها في القانون.

#### المادة 435:

1. تسقط دعوى الحق العام بوفاة المدعى عليه سواء أكان ذلك قبل تطبيق العقوبة الأصلية أو العقوبة الإضافية أو الفرعية.
2. أما إذا كانت الأشياء المضبوطة من المواد الممنوعة قانونا بذاتها فلا تعاد إلى ورثة المتوفى.
3. ويبقى للمتضرر إقامة دعوى بالتعويض على ورثة المتوفى لدى المحكمة المدنية.

#### المادة 436:

1. تسقط دعوى الحق العام بالعفو العام.
2. وتبقى دعوى التعويض من اختصاص المحكمة الواضحة يدها على دعوى الحق العام حين صدور العفو العام.

#### المادة 437:

1. تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي بالتقادم عشر سنوات من تاريخ وقوع الجناية إذا لم تجر متابعة بشأنها خلال تلك المدة.

2. وتسقط أيضا الدعويان المذكورتان بالتقادم عشر سنوات على المعاملة الأخيرة إذا أقيمت الدعوى وأجريت التحقيقات ولم يصدر حكم بها.

#### المادة 438:

تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في الجنحة بانقضاء ثلاث سنوات على الوجه المبين في المادتين المذكورتين في المادة السابقة.

#### المادة 439:

تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في المخالفة بانقضاء سنة كاملة على وقوعها على الوجه المبين في المادة 437.

#### المادة 440:

مدة التقادم في العقوبات المحكوم بها من أي نوع كانت هي المبينة في المادة 161 وما يليها حتى المادة 167 من قانون العقوبات.

#### المادة 441:

إذا حكم على شخص بالوجه الغيابي وسقطت بالتقادم العقوبة المحكوم بها عليه فلا يسوغ له في مطلق الأحوال أن يطلب من المحكمة إبطال محاكمته الغيابية ونظر الدعوى بحقه تجديدا.

#### المادة 442:

1. تسقط التعويضات المحكوم بها في دعاوى الجزائية بالتقادم المنصوص عليه للأحكام المدنية.

2. أما الرسوم والنفقات المحكوم بها لمصلحة الخزينة فتسقط بالتقادم المتعلق بالأموال الأميرية. ويوقف التقادم بشأنها وجود المحكوم عليه في السجن إنفاذا لأي حكم.

#### المادة 443:

لا تحول المواد السابقة دون مراعاة أحكام التقادم الواردة في القوانين الخاصة ببعض الجنح والمخالفات.

#### المادة 444:

يقوم بانفاذ الأحكام الجزائية التي اكتسبت قوة القضية المقضية النائب العام لدى المحكمة التي أصدرت الحكم.

ويقوم قاضي الصلح مقام النائب العام بانفاذ الأحكام في المراكز التي لا يوجد فيها نيابة عامة.

#### المادة 445:

1. يمكن التوصل بالحبس الإكراهي وفقا لقانون الإجراء النفاذ الإلزامات المدنية المحكوم بها غير الشعر ورد المال.

2. عند الحكم على عدة أشخاص بالتضامن فيما بينهم ينفذ الحكم بالحبس الإكراهي على كل منهم بقدر نصيبه منه.

3. يوقف المحبوسون إكراهيا في أماكن خاصة.

#### المادة 446:

تجري أحكام المواد 53، 54، 55، 62، 64، 166 من قانون العقوبات في انفاذ الأحكام الجزائية.

#### المادة 447:

يجب على المحكوم عليه بالرسوم وبالنفقات القضائية أن يدفعها إلى صندوق المال في مدة عشرة أيام من تاريخ علمه بها بعد اكتساب الحكم قوة القضية المقضية وإلا قرر النائب العام أو قاضي الصلح العائد إليه الأمر حبسه مدة أربع وعشرين ساعة عن كل ليرتين سوريتين ولا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس سنة أشهر.

#### المادة 448:

من قانون العقوبات على يطبق النائب العام قاعدة التقسيط المبينة في المادة 535 على الرسوم والنفقات القضائية.

#### المادة 449:

يؤمن انفاذ عقوبة الحبس بطريقة التكليف الخطي للدرك أو الشرطة.

#### المادة 450:

إن مدة الحبس التي يقضيها المحكوم عليه استبدالاً للغرامة والرسوم والنفقات القضائية تلاشي الدين المحكوم عليه به للخزينة.

#### المادة 451:

إذا حبس المحكوم عليه إيفاءً للغرامة والرسوم القضائية وأظهر رغبته وهو في السجن في أن يفي دينه تجاه الدولة أمر النائب العام أو من يقوم مقامه بإخراجه من السجن وإحضاره إليه لدفع الأموال المرتتبة بعد حسم ما يوازي منها المدة التي قضاها في الحبس.

#### المادة 452:

إذا أدى المحكوم عليه لدى توقيفه المبلغ المطلوب منه بكامله أخل سبيله في الحال وأصبح القرار بإبدال الغرامة والرسوم والنفقات القضائية بالحبس لغيا.

#### المادة 453:

خلال غيبة المحكوم عليه أو قصره تحصل الغرامة والرسوم والنفقات القضائية بمعرفة وزير المالية كما تحصل الأموال الأميرية.

وتحصل بالطريقة نفسها الرسوم والنفقات القضائية في حال وفاة المحكوم عليه.

## المادة 454:

1. لا ينفذ الحكم بالإعدام إلا بعد استطلاع رأي لجنة العفو وموافقة رئيس الدولة.
2. يشقّق المحكوم عليه بالإعدام داخل بناية السجن أو في محل آخر يعينه المرسوم القاضي بانفاذ العقوبة.
3. خير أنفاذ الإعدام أيام الجمع والأعياد الوطنية أو الدينية.
4. يؤجل انفاذ الأحكام بالحامل إلى أن تضع حملها.

## المادة 455:

1. يجري انفاذ الحكم بالإعدام بحضور الأشخاص الآتي ذكرهم:
  - أ. رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم وفي حال تعذر حضوره قاض يختاره الرئيس الأول.
  - ب. النائب العام أو أحد معاونيه.
  - ج. رئيس المحكمة البدائية التابع له مكان التنفيذ.
  - د. كاتب المحكمة التي أصدرت الحكم.
  - هـ. محامي المحكوم عليه.
  - و. أحد رجال الدين من الطائفة التي ينتمي إليها المحكوم عليه.
  - ز. مدير السجن.
  - ح. ضابط الشرطة أو قائد الدرك التابع له مكان التنفيذ.
  - ط. طبيب السجن أو الطبيب الشرعي في المنطقة.
2. ويجري انفاذ الحكم بحضور الأشخاص المذكورين أعلاه دون سواهم إذا حصل التنفيذ داخل بناية السجن.

#### المادة 456:

يسأل القاضي البدائي المحكوم عليه إذا كان له ما يريد بيانه قبل انفاذ الحكم به. فيدون إفادته بمعاونة الكاتب في محضر خاص.

#### المادة 457:

1. ينظم كاتب محكمة الجنايات محضرا بانفاذ الإعدام يوقعه من رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم أو نائبه والنائب العام أو معاونه وكاتب المحكمة وتعلق نسخة من المحضر فور تنظيمه في المحل الذي أجري فيه التنفيذ وتبقى معلقة مدة أربع وعشرين ساعة.
2. ينسخ الكاتب محضر انفاذ الحكم في ذيل الأصل المحفوظ في المحكمة.
3. إذا لم يراع الكاتب هذه المادة استهدف للغرامة المنصوص عليها في المادة 204.

#### المادة 458:

1. يحظر نشر أي بيان في الصحف يتعلق بالتنفيذ عدا المحضر المبين في المادة السابقة.
2. كل مخالفة لأحكام هذه المادة يستهدف مرتكبها للعقوبة المنصوص عليها في المادة 410 من قانون العقوبات.

#### المادة 459:

تنظر في جميع طلبات العفو الخاص وفقا للأصول الآتي بيانها لجنة مؤلفة من خمسة قضاة في المرتبة الأولى أحدهم الرئيس يعينون جميعهم بمرسوم.

#### المادة 460:

يرفع طلب العفو إلى رئيس الدولة مباشرة أو بواسطة وزير العدل بموجب استدعاء يوجهه المحكوم عليه أو وكيله أو أحد أفراد أسرته. ويعفى الاستدعاء من الطوابع والرسوم.



#### المادة 461:

عند صدور حكم الإعدام يحيل وزير العدل أوراق الدعوى حالا على لجنة العفو مرفقة بتقرير النائب العام لدى المحكمة التي أصدرت الحكم فتتخذ فيها وتبدي رأيها في اقتضاء انفاذ عقوبة الإعدام أو إبدالها بغيرها وذلك خلال خمسة أيام على الأكثر.

#### المادة 462:

فيما علا الحكم بالإعدام لا يعرض طلب العفو على اللجنة إذا أبدى النائب العام رأيه برده ما لم يأمر رئيس الدولة بعرض الطلب على اللجنة.

#### المادة 463:

يضع رئيس اللجنة أو من ينوب عنه من أعضائها تقريراً موجزاً عن وقائع القضية والأدلة المسند الحكم إليها وعن أسباب طلب العفو أو الأسباب الموجبة لانفاذ عقوبة الإعدام أو لإبدالها بغيرها.

#### المادة 464:

تنظر اللجنة بعد استماع بيان مقررهما وإطلاعها على الأوراق، في الجريمة والأدلة التي قامت عليها وفي أسباب طلب العفو أو مقتضيات انفاذ عقوبة الإعدام أو إبدالها بغيرها. وتبدي رأيها سرا بالإجماع أو بالأغلبية في قبول طلب العفو أو رده وفي وجوب انفاذ عقوبة الإعدام أو إبدالها بغيرها وذلك بموجب تقرير ترسله إلى وزير العدل.

#### المادة 465:

يمكن للجنة أن تنعقد من الرئيس وعضوين من أعضائها في طلبات العفو عن الأحكام الصادرة في دعاوى الجنحة.

#### المادة 466:

يبوقف عند طلب العفو انفاذ الحكم إذا قضي بالغرامة أو بالحبس أقل من سنة ولم يكن المحكوم عليه موقوفاً وذلك بناء على إشعار يرسله رئيس اللجنة إلى النائب العام بورود طلب العفو عليها.

#### المادة 467:

إذا رد رئيس الدولة طلب العفو بعد أن تكون اللجنة قد نظرت فيه فلا يمكن المحكوم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة أو لمدة عشر سنوات فأكثر أن يجدد طلب العفو قبل انقضاء ثلاث سنوات في الحال الأولى وسنتين في الحال الثانية على إبلاغه قرار الرد. ولا يجوز للمحكوم عليه التماس العفو ثانية إذا قضي الحكم بالغرامة أو بالحبس سنة فما دون ولا يجول ذلك دون استعمال رئيس الدولة حقه في الأمر بعرض طلب العفو الجديد على اللجنة. ويسوغ للمحكوم عليه تجديد طلب العفو بعد انقضاء سنة في الأحوال الأخرى.

#### المادة 468:

إذا استجاب رئيس الدولة طلب العفو أصدر مرسوما بهذا الشأن.